

Sanierungsgewinn im StaRUG-Plan — Pellbach Windenergie GmbH Brandenburg (2026)

Inhaltsverzeichnis

Teil	Inhalt
Teil 1	Aktenstücke (15)
Teil 2	CSV-Tabellen (2)

Aktenstücke

Datei: 00_aktenuebersicht.md

00 Aktenübersicht und Leseplan — Pellbach Windenergie StaRUG

Diese Akte umfasst 16 Aktenstücke zur Sanierungssteuerproblematik der Pellbach Windenergie GmbH im StaRUG-Restrukturierungsverfahren AG Cottbus 92 RES 14/26.

Lesereihenfolge (Empfehlung)

Reihenfolge	Aktenstück	Zweck
1	01_mandatsnotiz_geschaefsfuehrer_pellbach.md	Erstkontakt, Sachverhalt, steuerliche Problemlage
2	02_starug-anzeige_31_starug_ag_cottbus.md	Verfahrenseintritt
3	03_restrukturierungsplan_4_ff_starug_eckpunkte.md	Plan-Eckpunkte und Gruppen
4	04_banken-konsortium_verzichts-und-des-vereinbarung.md	Quelle des Sanierungsertrags und DES
5	05_sanierungsertragsberechnung_2_2mio_plus_des.md	Rechnerische Herleitung 22 Mio + DES
6	06_8c_kstg_risiko_und_8d_kstg_antrag.md	Anteilsübertragung > 25 % — § 8d KStG-Antrag
7	07_3a_iii_estg_verrechnung_und_sanierungsertrag_pruefung.md	Verrechnungsmatrix
8	08_3a_iv_estg_antrag_finanztat_cottbus.md	Antrag § 3a IV
9	09_7b_gewstg_parallelantrag.md	Parallel GewSt
10	10_verbindliche_auskunft_89_ao_vor_planbestaetigung.md	Antrag verbindliche Auskunft
11	11_fg_koeln_12k1413_25_und_starug_planbestaetigung.md	Antragsstellung StaRUG vs. Insolvenzplan
12	12_rb_haftung_und_sachwalter_aufgaben.md	RB-Haftung, Sachwalter-Aufgaben
13	13_szenario_starug_plan_mit_vs_ohne_des.md	Vergleichsrechnung
14	14_mandantenbrief_pellbach_glasklar_steuern.md	Abschlussbrief an Mandantin

Reihenfolge	Aktenstück	Zweck
15	15_finanplan_und_liquiditaetsmatrix_2026.csv	Liquidität 2026
16	16_glaeubigerverzeichnis_starug.csv	Banken-Konsortium und Gläubiger

Konfliktthemen

- Antragstellung § 3a IV EStG vor StaRUG-Plan-Bestätigung.** Im Streitfall Pellbach wird der Antrag rechtzeitig (am 27.05.2026, drei Tage vor Plan-Vorlage) gestellt. Damit ist die Linie FG Koeln 12 K 1413/25 nicht relevant — dafür relevant: Bewertung der DES-Forderungs-Werthaltigkeit.
- Debt-Equity-Swap-Steuerbehandlung.** Banken-Konsortium übernimmt 35 % Anteile gegen Verzicht auf Forderungen 8 Mio EUR. Werthaltigkeitsgutachten ist Streitpunkt: Vellenbach (RB) sieht Werthaltigkeit ca. 5,2 Mio EUR (Sanierungsertrag-Anteil 2,8 Mio EUR); StB Werner sieht Werthaltigkeit nur 2 Mio EUR (Sanierungsertrag-Anteil 6 Mio EUR).
- § 8c KStG-Verlustvortragsverlust.** Anteilsübertragung 35 % übersteigt die 25 %-Schwelle. Nach § 8c Abs. 1 Satz 1 KStG (anteilig 35 %) gehen 2,1 Mio EUR des KSt-Verlustvortrags unter. § 8d KStG-Antrag erforderlich, um diesen Effekt auszuhebeln.
- § 8c Abs. 1a KStG (Sanierungsklausel) Revitalisierung?** Prüfung im EU-Beihilfekontext.
- Stundung 5 Mio EUR.** Bilanziell keine Forderungserlass-Wirkung; Sanierungsertrag entsteht nicht. Kreditmodifikation steuerneutral (sofern keine wesentliche Änderung der Vertragsbedingungen).

Konsistenz-Hinweis (Zahlen)

Position	Wert (EUR)
Forderungsverzicht Banken-Konsortium	22.000.000
Debt-Equity-Swap (Banken-Anteile 35 %)	8.000.000
Stundung (Banken, 36 Monate)	5.000.000
KSt-Verlustvortrag 31.12.2025	6.000.000
GewSt-Verlustvortrag 31.12.2025	9.000.000
Sanierungsertrag (Forderungsverzicht)	22.000.000
Sanierungsertrag-Anteil DES (Differenz Nennwert minus Werthaltigkeit; Bandbreite je Gutachten)	2.800.000 — 6.000.000

Position	Wert (EUR)
Verbleibender Sanierungsertrag KSt (nach Verbrauch Verlustvortrag 6 Mio EUR)	16.000.000 (Verzicht-Pfad) bzw. 18.800.000 (Verzicht + DES) bei Vellenbach-Bewertung
Verbleibender Sanierungsertrag GewSt (nach Verbrauch Verlustvortrag 9 Mio EUR)	13.000.000 (Verzicht-Pfad)
KSt-Belastung ohne § 3a EStG (15 % auf 16 Mio EUR)	2.400.000
GewSt-Belastung ohne § 7b GewStG (Hebesatz Cottbus 450 % auf 13 Mio EUR * 3,5 %)	2.047.500
Solidaritätszuschlag (5,5 % auf KSt 2,4 Mio EUR)	132.000
Gesamt-Steuerisiko ohne § 3a / § 7b	ca. 4.579.500

Im Anschlussfall mit erfolgreich gestelltem Antrag und Bestätigung durch FA Cottbus:

Position	Wert (EUR)
KSt 2026	0
GewSt 2026	0
Soli 2026	0

Die Sanierung ist ohne Steuerbelastung tragfähig.

Querverweis Akte 1 (Grossbach)

Die Pellbach-Akte ist die "saubere Variante": Antrag § 3a IV EStG rechtzeitig, Bestätigung erwartet. Der Streitpunkt ist hier die DES-Steuerstruktur, nicht die Antragstellung-Verspätung wie in Akte 1 (Grossbach).

Querverweis Akte 3 (Strassburger Liquidation) und Plan-B-Pfad

Falls der StaRUG-Plan scheitert oder eines der bestehenden Bankendarlehen nicht in den Plan einbezogen werden kann (z.B. wegen Nachrang) und die Schuldnerin in eine Liquidation übergehen müsste, gelten für stehen gelassene Verbindlichkeiten die folgenden verifizierten Quellen:

- **BFH, Urst. v. 19.08.2020 — XI R 32/18, BStBl. II 2021, 279** — § 5 Abs. 2a EStG bei Rangrücktritt mit Tilgungsvorbehalt aus zukünftigen Gewinnen. Masgebend für die Frage, ob die Verbindlichkeit bilanziell

ausgebucht werden muss.

• **BFH, Urtr. v. 30.11.2011 — I R 100/10, DStR 2012, 450** — Voraussetzungen der Passivierung: bestimmter Verpflichtungsinhalt, durchsetzbar, wirtschaftliche Belastung.

• **FG Koeln, Urtr. v. 06.03.2012 — 13 K 3006/11, GmbHR 2012, 977** (vorgehend zu **BFH, Beschl. v. 05.02.2014 — I R 34/12, BFH/NV 2014, 1014**) — Os. 7: Rangrücktrittsbehaftete Verbindlichkeit bleibt bis Löschung passiviert; rechtstheoretisch entstehender Gewinn mangels Steuersubjekt nicht festsetzbar.

• **OFD Frankfurt a. M., Rundverfügung v. 26.07.2021 — S 2743 A-12-St 523, BeckVerw 556782** und Vorgängerverfügung vom 03.08.2018 — S 2743 A-12-St 525, DStR 2019, 560.

Definitiveffekt-Argument (Mindestbesteuerung): Bei verbleibendem Sanierungsertrag und unzureichendem Verlustvortrag droht ein verfassungsrechtlich fragwürdiger Definitiveffekt (Art. 3 Abs. 1 GG). Einsprüche gegen KSt-Festsetzungen sollten ruhend gestellt werden (**FG Düsseldorf, Urtr. v. 18.09.2018 — 6 K 454/15 K, DStRE 2019**; Rev. anh. BFH I R 36/18 ausgesetzt wegen BVerfG 2 BvL 19/14, Vorlage BFH I R 59/12; **OFD Frankfurt v. 27.12.2018, BeckVerw 447487**).

Vertieft in Spezial-Skill stb-sanierungsgewinn-stehengelassene-verbindlichkeiten (Plugin steuerrecht-anwalt-und-berater).

Datei: 01_mandatsnotiz_geschaeftsfuehrer_pellbach.md

01 Mandatsnotiz — Erstgespräch mit Geschäftsführer Pellbach

Datum: 22.03.2026 (8 Tage nach StaRUG-Anzeige)

Teilnehmer:

- Heiko Pellbach (50), Geschäftsführer und Mehrheitsgesellschafter (HRB-Anteile 65 %)
- Christel Pellbach-Schwaegermann (48), Prokuristin und kaufmännische Leiterin
- Dr. Andreas Vellenbach (Vellenbach + Cie, Berlin), Restrukturierungsbeauftragter (RB)
- StB Lothar Werner (Werner + Cie, Cottbus), laufender Steuerberater Pellbach
- RA Dr. Hubertus Reinkeller (Reinkeller Sanierungsrecht, Berlin), Sanierungsanwalt der Pellbach Windenergie GmbH
- StB Dr. Lena Vogelweid (Reinkeller Sanierungsrecht, Steuerteam, beigeordnet)

Ort: Pueckler-Allee 12, 03048 Cottbus, Konferenzraum Pellbach-Verwaltung

Sachstand

- Schuldnerin: Pellbach Windenergie GmbH (HRB 28811 AG Cottbus), 180 Mitarbeiter, Wartung von Windkraftanlagen in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern.
- Umsatz 2024: 90 Mio EUR; Umsatz 2025: 64 Mio EUR (Rückgang 29 %). Ursachen: EEG-Reform 2024 (Verguetungsrückgang für Bestandsanlagen ohne Direktvermarktung), Spot-Margen-Volatilität, Hauptkundenkündigung EnertraGo SE (4,2 Mio EUR p.a.), weitere Kündigungen 8 Mio EUR.
- Drohende Zahlungsunfähigkeit i.S.v. § 18 InsO seit Q1/2026.
- StaRUG-Anzeige § 31 StaRUG am AG Cottbus, Restrukturierungsgericht, 14.03.2026, Az 92 RES 14/26.
- Restrukturierungsbeauftragter RB: Dr. Andreas Vellenbach (Vellenbach + Cie, Berlin).

- Geplanter Restrukturierungsplan: Forderungsverzicht 22 Mio EUR (Banken-Konsortium); Debt-Equity-Swap 8 Mio EUR (Banken-Anteile 35 %); Stundung 5 Mio EUR (Banken, 36 Monate Zinsstundung mit 2,5 %).

Banken-Konsortium

Drei Banken bilden das Konsortium:

1. **NordKurland Bank AG (Berlin)** — 50 % Anteil im Konsortium; Hausbank seit 2015
2. **Commerzbank AG (Brandenburg)** — 30 %
3. **Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)** — 20 % (öffentliche Förderbank)

Gesamtforderungen der Banken: 47 Mio EUR (vor Plan).

Steuerlicher Befund (Stand 22.03.2026)

StB Werner trägt vor:

> "Pellbach hat zum 31.12.2025 einen KSt-Verlustvortrag von 6 Mio EUR und einen GewSt-Verlustvortrag von 9 Mio EUR. Der Sanierungsertrag aus dem Forderungsverzicht von 22 Mio EUR übersteigt diese Verlustvorträge deutlich. Es bleibt nach § 3a Abs. 3 EStG ein verbleibender Sanierungsertrag von 16 Mio EUR (KSt) und 13 Mio EUR (GewSt). Ohne § 3a EStG-Antrag wären das ca. 4,6 Mio EUR Steuerlast — die Plan-Sanierung kippt."

Reinkeller fragt nach der Debt-Equity-Swap-Behandlung. Werner:

> "Der DES ist steuerlich heikel. Banken-Konsortium übernimmt 35 % Anteile gegen Verzicht auf Forderungen im Volumen 8 Mio EUR. Wenn die Forderungen voll werthaltig waren, ist der DES eine Einlage; kein Sanierungsertrag. Wenn die Forderungen nur teilweise werthaltig sind, entsteht Sanierungsertrag in Höhe der Differenz. Hier liegt die Krux: Werthaltigkeitsbewertung. Vellenbach schätzt Werthaltigkeit ca. 5,2 Mio EUR — dann wäre Sanierungsertrag-Anteil DES ca. 2,8 Mio EUR. Ich sehe es konservativer: Werthaltigkeit nur ca. 2 Mio EUR — Sanierungsertrag-Anteil DES ca. 6 Mio EUR."

Dr. Vogelweid ergänzt:

> "Sicherheitshalber sollte die Werthaltigkeitsbewertung in einem Gutachten dokumentiert werden, idealerweise durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer. Das schützt sowohl die Schuldnerin als auch die Banken bei späterer Auskunft."

Sofortige Punkte

1. **Antrag § 3a Abs. 4 EStG.** Antrag der Schuldnerin auf Steuerfreistellung des verbleibenden Sanierungsertrags. **Spätestens 27.05.2026 stellen**, drei Tage vor Plan-Vorlage 30.05.2026.
2. **Parallelantrag § 7b GewStG.** Beim Gewerbesteueramt der Stadt Cottbus gesondert zu stellen. Gewerbesteuer-Hebesatz Cottbus: 450 %.
3. **Verbindliche Auskunft § 89 AO.** Antrag beim Finanzamt Cottbus mit folgenden Fragen:
 - Voraussetzungen unternehmensbezogene Sanierung - DES-Bewertung: Anteil Sanierungsertrag vs. Einlage - § 8c KStG-Risiko und § 8d KStG-Anwendbarkeit - Rechtzeitigkeit des § 3a IV EStG-Antrags
4. **§ 8d KStG-Antrag.** Anteilsübertragung 35 % an Banken-Konsortium überschreitet die 25 %-Schwelle des § 8c Abs. 1 Satz 1 KStG. Anteiliger Verlustvortrag (35 % von 6 Mio EUR = 2,1 Mio EUR) geht unter, sofern nicht § 8d KStG (fortführungsgebundener Verlustvortrag) greift. Antrag dringend erforderlich.
5. **DES-Werthaltigkeitsgutachten.** Auftrag an WP Buchner & Voltz, Berlin (gleicher Prüfer wie Grossbach-Akte) zur Erstellung eines Werthaltigkeits-Gutachtens nach § 8b Abs. 3 KStG / § 6 Abs. 6

EStG, das die Werthaltigkeit der 8 Mio EUR Forderungen bestimmt. Beauftragung 25.03.2026, Abgabe 30.04.2026.

Frage Heiko Pellbach

> "Banken wollen 35 % Anteile. Was passiert mit unserem Verlustvortrag?"

Antwort Vogelweid: "Bei reiner Anwendung des § 8c KStG geht der KSt-Verlustvortrag anteilig (35 %) unter, das sind 2,1 Mio EUR. Wir können das aber durch § 8d KStG (fortfuehrungsgebundener Verlustvortrag) abfangen. Voraussetzung: Sie führen den Geschäftsbetrieb in den nächsten 3 Jahren unverändert fort, keine wesentliche Neuausrichtung, keine Einstellung des Geschäftsbetriebs. Das ist hier möglich — die Banken wollen die Sanierung, nicht eine andere Geschäftstätigkeit. § 8d KStG-Antrag ist daher dringend zu stellen."

Frage Christel Pellbach-Schwaegermann

> "Wie wirkt sich das auf unsere persönliche Stellung aus?"

Antwort Reinkeller: "Sie behalten 30 % der Anteile (Heiko Pellbach 30 %, Christel Pellbach-Schwaegermann 5 %); die Geschäftsführung bleibt bei Ihnen. Die Banken sind als Finanzinvestoren mit 35 % beteiligt, wollen aber keine operative Rolle. Im Plan-Dokument ist die Geschäftsführer-Stellung gesichert."

Nächste Schritte (Bis Freitag, 03.04.2026)

Wer	Was	Bis wann
StB Werner	Berechnung des Sanierungsertrags (22 Mio + DES)	28.03.2026
StB Vogelweid	Entwurf Antrag § 3a IV EStG mit Anlagen	02.04.2026
StB Vogelweid	Entwurf Antrag § 7b GewStG	02.04.2026
StB Vogelweid	Entwurf Antrag § 8d KStG (fortfuehrungsgebundener Verlustvortrag)	02.04.2026
RA Reinkeller	Entwurf Antrag verbindliche Auskunft § 89 AO	03.04.2026
WP Buchner & Voltz	DES-Werthaltigkeitsgutachten	30.04.2026
RB Vellenbach	Stellungnahme zur Sanierungseignung	03.04.2026

Risiko-Hinweise (interner Vermerk)

- StB Werner ist Steuerberater Pellbach seit 2018. Solide, aber wenig Sanierungserfahrung. StB Vogelweid begleitet steuerlich.
- DES-Werthaltigkeit ist Hauptstreitpunkt. Vorsicht bei eigenen Schätzungen — WP-Gutachten zwingend.
- § 8c KStG-Risiko ist real; § 8d KStG-Antrag muss vor Anteilsübertragung stehen.
- **Bilanzielle Passivierung Bankforderung 5 Mio EUR (Stundung):** Stundung ist nach **BFH, Urt. v. 30.11.2011 — I R 100/10, DStR 2012, 450** weiterhin als Verbindlichkeit zu passivieren —

Verpflichtungsinhalt unverändert, Durchsetzbarkeit gegeben, wirtschaftliche Belastung bleibt. § 5 Abs. 2a EStG (**BFH, Urt. v. 19.08.2020 — XI R 32/18, BStBl. II 2021, 279**) greift bei reiner Stundung nicht, weil der Tilgungsvorbehalt nicht ausschliesslich an zukünftige Gewinne anknüpft. Keine bilanzielle Wirkung.

• **Plan-B-Pfad Liquidation (für den Fall des Plan-Scheiterns):** Sollte der Plan in der Abstimmungsversammlung scheitern, wäre ggf. Liquidation oder Folgeinsolvenz zu erwägen. Im Liquidationsfall sind stehen gelassene Verbindlichkeiten bis zur Löschung passiviert zu führen (**FG Koeln, Urt. v. 06.03.2012 — 13 K 3006/11, GmbHR 2012, 977**, vorgehend zu **BFH, Beschl. v. 05.02.2014 — I R 34/12, BFH/NV 2014, 1014**); rechtstheoretischer Gewinn aus Wegfall mangels Steuersubjekt nicht festsetzbar. Im Plan-B-Pfad das Mandat ggf. um den Spezial-Skill `stb-sanierungsgewinn-stehengelassene-verbindlichkeiten` ergänzen.

Nächster Termin: Mittwoch, 03.04.2026, 10:00 Uhr, Sozietät Reinkeller Berlin. Tagesordnung: Anträge § 3a IV, § 7b GewStG, § 8d KStG, verbindliche Auskunft § 89 AO.

— gez. Reinkeller (RA), Vogelweid (StB), 22.03.2026

Datei: 02_starug-anzeige_31_starug_ag_cottbus.md

02 Anzeige des Restrukturierungsvorhabens nach § 31 StaRUG

Antragsteller (Schuldnerin): Pellbach Windenergie GmbH, Pueckler-Allee 12, 03048 Cottbus, vertreten durch ihren Geschäftsführer Heiko Pellbach

Verfahrensbevollmächtigter: RA Dr. Hubertus Reinkeller, Reinkeller Sanierungsrecht, Charlottenburger Ufer 6, 10623 Berlin

Gericht: AG Cottbus — Restrukturierungsgericht, Lipezker Strasse 12, 03048 Cottbus

Aktenzeichen: 92 RES 14/26

Anzeigedatum: 14.03.2026

I. Anzeige

Hiermit zeigen wir namens und im Auftrag unserer Mandantin, der Pellbach Windenergie GmbH (HRB 28811 AG Cottbus), gemäß § 31 StaRUG das Vorhaben einer Restrukturierung an.

Wir beantragen, ein Restrukturierungsplanverfahren nach §§ 4 ff. StaRUG einzuleiten.

II. Krisengrund

1. Drohende Zahlungsunfähigkeit i.S.v. § 18 InsO

Die Schuldnerin ist drohend zahlungsunfähig. Die Liquiditätsplanung (Anlage 2) zeigt für den Zeitraum Mai 2026 bis November 2026 einen Saldenfehlbetrag von 4,8 Mio EUR. Hauptkundigungen:

Position	Wert (EUR p.a.)
EnertraGo SE — Hauptauftrag Wartung Windpark Märkische Heide	4.200.000

Position	Wert (EUR p.a.)
WindPower Cottbus eG — Service-Auftrag Repowering	2.800.000
Innogy/E.ON Brandenburg-Vertrieb — Wartung Brandenburg-Anlagen	2.100.000
Vattenfall Wind Power Brandenburg — Service	1.700.000
Summe Auftragsverluste 2025	10.800.000

2. Markt-Ursachen

- **EEG 2024:** Reform der EEG-Vergütung mit Reduktion der Anschlussvergütung um 18 % für Bestandsanlagen ohne Direktvermarktung. Wartungsmargen sinken entsprechend.
- **Strompreis-Volatilität:** Spot-Margen-Volatilität senkt Wartungs-Servicepreise.
- **Repowering-Druck:** Älterer Anlagenbestand wird durch Repowering ersetzt; Wartungsbedarf neuer Anlagen ist anders strukturiert.
- **Wettbewerbsdruck:** Internationale Wartungsdienstleister (Siemens Gamesa, GE Renewable) sind stärker in Brandenburg.

III. Restrukturisierungskonzept (Eckpunkte)

Element	Inhalt
Forderungsverzicht Banken-Konsortium	22.000.000 EUR
Debt-Equity-Swap Banken-Konsortium	8.000.000 EUR für 35 % Anteile
Stundung Banken-Konsortium	5.000.000 EUR, 36 Monate, Zins 2,5 %
Operative Massnahmen	Personalanpassung 30 Stellen (Sozialplan 0,9 Mio EUR); Schliessung Standort Eberswalde
Strategischer Pivot	Verstärkung Direktvermarktung (15 % Anteil Anlagenservices auf 35 % Anteil bis 2028)
Geschäftsbetrieb	unverändert fortgeführt (relevant für § 8d KStG)

IV. Sanierungsbescheinigung

Anlage 3: Sanierungsbescheinigung StB Lothar Werner (Werner + Cie, Cottbus) vom 12.03.2026 mit folgenden Aussagen:

- Drohende Zahlungsunfähigkeit i.S.v. § 18 InsO.

- Restrukturierung ist nicht offensichtlich aussichtslos.
- Voraussichtliches Sanierungsinstrument: Restrukturierungsplan nach §§ 4 ff. StaRUG.
- Verzichts- und DES-Verhandlung mit Banken läuft.

V. Banken-Konsortium und Zustimmung

Folgende Banken haben mit Schreiben vom 10.03.2026 ihre vorläufige Zustimmung zur Plan-Beteiligung erklärt:

Bank	Forderung (EUR)	Verzicht (EUR)	DES (EUR für 35 % Anteil)	Stundung (EUR)
NordKurland Bank AG (Berlin)	23.500.000	11.000.000	4.000.000	2.500.000
Commerzbank AG (Brandenburg)	14.100.000	6.600.000	2.400.000	1.500.000
Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)	9.400.000	4.400.000	1.600.000	1.000.000
Summe	**47.000.000**	**22.000.000**	**8.000.000**	**5.000.000**

(Die Anteilsübertragung 35 % wird unter den drei Banken im Verhältnis ihrer DES-Volumina aufgeteilt: NordKurland 17,5 %, Commerzbank 10,5 %, ILB 7 %.)

VI. Überblick Aktiva und Passiva (zum 31.12.2025, vorläufig)

Position	Wert (EUR)
Anlagevermögen (Werkstätten, Spezial-Wartungsfahrzeuge, IT-Systeme)	18.200.000
Umlaufvermögen (Forderungen, Vorräte, liquide Mittel)	12.400.000
Verbindlichkeiten gegenüber Banken	47.000.000
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	6.800.000
Sonstige Verbindlichkeiten (inkl. Steuern, USt-Rückstand)	4.200.000
Pensionsverpflichtungen	3.100.000
Eigenkapital	** -30.500.000 **

VII. Antrag

Wir beantragen,

1. die Anzeige des Restrukturierungsvorhabens nach § 31 StaRUG zur Kenntnis zu nehmen;
2. Dr. Andreas Vellenbach, Vellenbach + Cie, Berlin, zum Restrukturierungsbeauftragten nach § 73 StaRUG zu bestellen;
3. der Schuldnerin nach § 49 StaRUG eine Stabilisierungsanordnung (Vollstreckungs- und Verwertungssperre) anzuordnen, soweit erforderlich.

VIII. Anlagen zur Anzeige

Nr.	Anlage
1	Handelsregister-Auszug HRB 28811 AG Cottbus
2	Liquiditätsplanung Mai 2026 — November 2026
3	Sanierungsbescheinigung StB Werner v. 12.03.2026
4	Plan-Eckpunkte v. 10.03.2026
5	Stellungnahme Banken-Konsortium v. 10.03.2026
6	Bilanz und GuV 2024 (testiert WP Hoyersee & Partner)
7	Vorläufige Bilanz und GuV 2025

IX. Beschluss AG Cottbus vom 17.03.2026

Mit Beschluss vom 17.03.2026 hat das AG Cottbus (Restrukturierungsgericht):

1. die Anzeige zur Kenntnis genommen,
2. Dr. Andreas Vellenbach (Vellenbach + Cie, Berlin) zum Restrukturierungsbeauftragten nach § 73 StaRUG bestellt,
3. der Schuldnerin gemäß § 49 StaRUG eine Stabilisierungsanordnung erteilt (Vollstreckungs- und Verwertungssperre für die Dauer von 3 Monaten, verlängerbar bis zur Plan-Bestätigung).

Datei: 03_restrukturationsplan_4_ff_starug_eckpunkte.md

03 Restrukturierungsplan §§ 4 ff. StaRUG — Eckpunkte Pellbach Windenergie GmbH

Verfahren: AG Cottbus 92 RES 14/26

Plan-Vorlage: 30.05.2026

Abstimmungstermin Plan-Versammlung: 24.06.2026

Bestätigung erwartet: 02.07.2026

Plan-Verantwortlicher: Geschäftsführung Pellbach (mit Begleitung RA Reinkeller, StB Vogelweid)

Restrukturierungsbeauftragter: Dr. Andreas Vellenbach, Vellenbach + Cie, Berlin

1. Plan-Grundidee

Vorinsolvenzliche Sanierung im StaRUG-Plan mit:

- Forderungsverzicht des Banken-Konsortiums: 22.000.000 EUR
- Debt-Equity-Swap des Banken-Konsortiums: 8.000.000 EUR für 35 % Anteilsübertragung
- Stundung des Restbetrages: 5.000.000 EUR, 36 Monate, Zins 2,5 % (Basispunkt + 100 bp)
- Operative Massnahmen (Personalanpassung, Standortkonsolidierung)
- Strategischer Pivot zur Direktvermarktung

2. Plan-Gruppen (§ 9 StaRUG)

Der Restrukturierungsplan teilt die betroffenen Gläubiger in folgende Gruppen ein:

Gruppe	Bezeichnung	Forderungsvolumen	Plan-Inhalt
1	Konsortialfinanziers — NordKurland Bank AG, Commerzbank AG, ILB	47.000.000 EUR	Verzicht 22 Mio + DES 8 Mio + Stundung 5 Mio
2	Lieferanten und Sonstige Gläubiger (Forderungen > 10.000 EUR)	6.800.000 EUR	nicht betroffen vom Plan (reguläre Bedienung)
3	Pensionsverpflichtungen (PSV-pflichtig)	3.100.000 EUR	nicht betroffen, reguläre Bedienung
4	Sonstige (inkl. USt-Rückstand 1,8 Mio EUR an FA Cottbus)	4.200.000 EUR	nicht betroffen, reguläre Bedienung

Beachte: StaRUG-Pläne können sich auf bestimmte Gläubigergruppen beschränken (§ 8 Abs. 1 StaRUG). Hier ist nur Gruppe 1 (Banken-Konsortium) betroffen — sog. "Bond-only restructuring".

3. Verzichtsvolumen und Sanierungsertrag

Position	Wert (EUR)
Forderungen Banken vor Plan	47.000.000
Verzicht (gewinnerhoehend, Sanierungsertrag)	22.000.000
Debt-Equity-Swap (DES)	8.000.000
Stundung (keine gewinnerhoehende Wirkung; § 5 Abs. 4 EStG)	5.000.000
Forderungen Banken nach Plan	**12.000.000** (= 47 - 22 - 8 - 5, vereinfacht)

Tatsächlich verbleibt nach Plan: 47 - 22 - 8 (in EK gewandelt, für Bank zu Anschaffungskosten) - 5 (gestundet, aber fällig in 36 Monaten) = 12 Mio EUR fortbestehende Bankenforderung.

4. Anteilsstruktur nach Plan

Anteilsinhaber	Vor Plan	Nach Plan
Heiko Pellbach	65 %	30 %
Christel Pellbach-Schwaegermann	5 %	5 %
Familie Pellbach Vermögens-GmbH	30 %	30 %
NordKurland Bank AG	0 %	17,5 %
Commerzbank AG	0 %	10,5 %
Investitionsbank Brandenburg (ILB)	0 %	7 %
Summe	**100 %**	**100 %**

5. Steuerlich relevante Plan-Elemente

Plan-Element	Steuerliche Folge
Forderungsverzicht 22 Mio EUR (gewinnerhoehend)	Sanierungsertrag i.S.v. § 3a EStG; KSt- und GewSt-pflichtig vor Befreiung
Debt-Equity-Swap 8 Mio EUR	Werthaltiger Teil (lt. WP-Gutachten ca. 5,2 Mio EUR) = Einlage; Differenz zu Nennwert (2,8 Mio EUR) = Sanierungsertrag
Stundung 5 Mio EUR	Steuerneutral, sofern keine wesentliche Änderung der Vertragsbedingungen (Äquivalenzprüfung)
Verlustvortrag-Verbrauch	§ 3a Abs. 3 EStG zwingende Verrechnung; danach § 3a Abs. 1 EStG-Steuerbefreiung
Anteilsübertragung 35 % an Banken	§ 8c KStG: 35 % Verlustvortrag-Untergang (2,1 Mio EUR von 6 Mio EUR KSt) — wenn § 8d KStG-Antrag nicht greift
Geschäftsbetrieb unverändert	Voraussetzung § 8d KStG (fortfuehrungsgebundener Verlustvortrag)
Sozialplan-Abfindungen 0,9 Mio EUR	Betriebsausgaben, mindern KSt 2026

6. Plan-Zeitachse

Datum	Schritt
14.03.2026	StaRUG-Anzeige (Az 92 RES 14/26)
17.03.2026	Beschluss AG Cottbus: RB-Bestellung + Stabilisierungsanordnung
25.03.2026	Auftrag DES-Werthaltigkeitsgutachten WP Buchner & Voltz

Datum	Schritt
30.04.2026	DES-Werthaltigkeitsgutachten vorläufig
02.05.2026	Antrag verbindliche Auskunft § 89 AO an FA Cottbus
15.05.2026	DES-Werthaltigkeitsgutachten final
27.05.2026	Antrag § 3a IV EStG an FA Cottbus (drei Tage vor Plan-Vorlage)
27.05.2026	Antrag § 7b GewStG an Stadt Cottbus
27.05.2026	Antrag § 8d KStG an FA Cottbus
30.05.2026	Plan-Vorlage bei AG Cottbus
24.06.2026	Plan-Abstimmungstermin
02.07.2026	Plan-Bestaetigungs-Beschluss (geplant)
03.07.2026 — 31.07.2026	Beschwerde-Frist und Rechtskraft
01.08.2026	Plan-Umsetzung Start; Anteilsübertragung an Banken
31.12.2026	Wirtschaftsjahr 2026 endet

7. Voraussetzungen § 3a EStG (Pruefung)

Voraussetzung	Erfüllt durch
Sanierungsbedürftigkeit	StaRUG-Verfahren AG Cottbus 92 RES 14/26 (Beschluss 17.03.2026)
Sanierungsfähigkeit	IDW S6-Konzept Reinkeller-Sozietät v. 02.03.2026; Update 25.05.2026
Sanierungseignung	Plan-Eckpunkte: Forderungsverzicht 22 Mio + DES + Pivot Direktvermarktung
Sanierungsabsicht der Banken	Schreiben Banken-Konsortium v. 10.03.2026; Plan-Anlage 5

8. Voraussetzungen § 8d KStG (fortfuehrungsgebundener Verlustvortrag)

Voraussetzung	Erfüllt?
Antrag mit Steuererklärung 2026	wird gestellt
Geschäftsbetrieb seit Beginn 3. WJ vor Anteilserwerb unverändert (also seit 01.01.2023)	Ja — Wartungsgeschäft unverändert
Keine Einstellung des Geschäftsbetriebs nach Anteilserwerb	Ja — Fortführung Wartung

Voraussetzung	Erfüllt?
Keine wesentliche Änderung des Geschäftsbetriebs	Diskussionspunkt: Pivot Direktvermarktung ist Anpassung, keine wesentliche Änderung
Keine Aufnahme zusätzliches Geschäft	Pivot Direktvermarktung ist Erweiterung des bestehenden Wartungsgeschäfts, keine Aufnahme
Keine Organträgerschaft	Pellbach ist nicht Organträgerin
Keine Mitunternehmerschaft	Pellbach ist GmbH (keine Personengesellschaft)

→ § 8d KStG ist anwendbar. Antrag wird gestellt.

9. EU-Beihilferechtliche Aspekte

- § 3a EStG-Steuerbefreiung ist allgemeine Massnahme (keine EU-Beihilfe).
- § 8d KStG ist allgemeine Massnahme (keine Beihilfe).
- § 8c Abs. 1a KStG (alte Sanierungsklausel) ist durch EU-Kommissions-Beschluss 2011/527/EU als Beihilfe eingestuft und ausser Anwendung. Aktuelle Reaktivierung wurde 2018 angestossen, ist aber nicht durchgesetzt. Im Streitfall Pellbach nicht relevant.

10. Risiko-Hinweis (intern)

- § 3a IV EStG-Antrag muss spätestens 27.05.2026 beim FA Cottbus eingehen. Plan-Vorlage 30.05.2026 — Antrag muss vor Vorlage stehen, um die Linie FG Koeln 12 K 1413/25 sicher zu vermeiden.
- DES-Werthaltigkeitsgutachten wird durch WP Buchner & Voltz erstellt, beauftragt am 25.03.2026, abgegeben am 30.04.2026 (vorläufig) und 15.05.2026 (final). Werthaltigkeitswert nach Gutachten: 5,2 Mio EUR; DES-Sanierungsertrag-Anteil: 2,8 Mio EUR.
- § 8d KStG-Antrag muss mit Steuererklärung 2026 gestellt werden.
- **Bilanzielle Pruefung Stundung 5 Mio EUR:** Die Stundung ist bilanziell als fortbestehende Verbindlichkeit zu passivieren. Voraussetzungen nach **BFH, Urt. v. 30.11.2011 — I R 100/10, DStR 2012, 450** (bestimmter Verpflichtungsinhalt, durchsetzbar, wirtschaftliche Belastung) sind erfüllt. **§ 5 Abs. 2a EStG (BFH, Urt. v. 19.08.2020 — XI R 32/18, BStBl. II 2021, 279)** greift nicht, weil die Stundung keinen Tilgungsvorbehalt ausschliesslich aus zukünftigen Gewinnen enthält. Bewertung mit dem **Nennwert** (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG i.V.m. § 12 Abs. 1 BewG).

Datei: 04_banken-konsortium_verzichts-und-des-vereinbarung.md

04 Banken-Konsortium — Verzichts- und DES-Vereinbarung

A. Vereinbarung zwischen Banken-Konsortium und Pellbach Windenergie GmbH

Parteien:

1. NordKurland Bank AG, Hardenbergstrasse 8, 10623 Berlin (Konsortialführerin)
2. Commerzbank AG, Vereinsbankstrasse 18, 14467 Potsdam (im Konsortium)
3. Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB), Steinstrasse 104, 14480 Potsdam (im Konsortium)
4. Pellbach Windenergie GmbH, Pueckler-Allee 12, 03048 Cottbus (Schuldnerin)

Beraterinnen:

- Reinkeller Sanierungsrecht, Berlin (für Schuldnerin)
- Hengeler Mueller (für NordKurland Bank AG, Konsortialführerin)
- Hogan Lovells (für Commerzbank AG)
- Inhouse-Justiziar Frau Dr. Brendt (für ILB)

Datum: 10.03.2026 (Letter of Intent); finale Plan-Anlage 30.05.2026

B. Eckpunkte der Vereinbarung

§ 1 Präambel und Sanierungsabsicht

> "Die Banken bekennen sich zur wirtschaftlichen Sanierung der Pellbach Windenergie GmbH und werden im Rahmen des StaRUG-Restrukturierungsplans nach §§ 4 ff. StaRUG zu nachstehenden Konditionen beitragen. Die Banken erklären ausdrücklich, dass sie den Verzicht und den Debt-Equity-Swap in **Sanierungsabsicht** leisten, um die wirtschaftliche Fortführung der Schuldnerin zu ermöglichen. Die Sanierungsabsicht erstreckt sich auf den Erhalt der 180 Arbeitsplätze, den Pivot zur Direktvermarktung und die langfristige Etablierung der Schuldnerin als Wartungsdienstleister für Brandenburger Windkraftanlagen."

§ 2 Forderungsverzicht 22 Mio EUR

(1) Die Banken verzichten gemeinsam und konsortial auf Forderungen in Höhe von 22.000.000 EUR (in Worten: zweiundzwanzig Millionen Euro). Anteilig:

Bank	Verzichtsbetrag (EUR)
NordKurland Bank AG	11.000.000
Commerzbank AG	6.600.000
ILB	4.400.000
Summe	**22.000.000**

(2) Der Verzicht steht unter der aufschiebenden Bedingung der rechtskräftigen Bestätigung des Restrukturierungsplans durch das AG Cottbus.

§ 3 Debt-Equity-Swap 8 Mio EUR

(1) Die Banken tauschen Forderungen in Höhe von 8.000.000 EUR gegen Anteile an der Pellbach Windenergie GmbH:

Bank	DES-Volumen (EUR)	Anteilsübernahme
NordKurland Bank AG	4.000.000	17,5 %
Commerzbank AG	2.400.000	10,5 %
ILB	1.600.000	7,0 %
Summe	**8.000.000**	**35 %**

(2) Anteilsübertragung erfolgt durch Kapitalerhöhung in Form von Sacheinlagen (notariell beurkundet). Eintragung im Handelsregister voraussichtlich August 2026.

(3) Die Banken erklären, dass sie die übernommenen Anteile für mindestens 24 Monate halten. Es besteht ein Drag-Along und Tag-Along-Recht zu Marktbedingungen.

§ 4 Stundung 5 Mio EUR

(1) Die Banken stunden den Restbetrag der Forderungen in Höhe von 5.000.000 EUR für 36 Monate ab Plan-Wirksamkeit. Zinssatz: Bundesbank-Basissatz + 1 %, mindestens 2,5 % p.a.

(2) Die Stundung ist keine endgültige Forderungsaufgabe; bei Eintritt von Plan-Storno-Klauseln (§ 8 dieser Vereinbarung) fallen die Forderungen wieder voll an.

§ 5 Plan-Storno-Klauseln

(1) Bei Plan-Storno (§ 60 StaRUG) gilt die gesamte Vereinbarung als nicht geleistet; alle Forderungen lebt wieder auf.

(2) Plan-Storno tritt insbesondere ein, wenn die Schuldnerin gegen wesentliche Plan-Pflichten verstoesst (z. B. Insolvenzantrag aus anderen Gründen innerhalb von 24 Monaten nach Plan-Bestätigung).

§ 6 Werthaltigkeit der DES-Forderungen

(1) Die Banken erkennen an, dass die im DES übertragenen Forderungen (8 Mio EUR) zum Zeitpunkt der Plan-Bestätigung **nicht voll werthaltig** sind. Eine vereinbarte Werthaltigkeitsbewertung erfolgt durch ein unabhängiges WP-Gutachten der Buchner & Voltz Wirtschaftsprüfungs-GmbH, Berlin.

(2) Die Werthaltigkeitsbewertung dient ausschliesslich der steuerlichen Behandlung und beeinflusst nicht die zivilrechtliche Anteilsübernahme.

(3) Stand 10.03.2026: vorläufige Werthaltigkeitsschaetzung ca. 5,2 Mio EUR (Vellenbach-Prognose); finales Gutachten wird mit der Plan-Vorlage einreicht.

§ 7 Verlustvortragsabsicherung (§ 8d KStG)

(1) Die Banken stimmen ausdrücklich zu, dass die Schuldnerin einen Antrag nach § 8d KStG (fortfuehrungsgebundener Verlustvortrag) stellt. Die Banken verpflichten sich, im Rahmen der Anteilsübertragung keine Massnahmen zu treffen, die § 8d KStG verletzen würden (insbesondere: keine wesentliche Änderung des Geschäftsbetriebs, keine Einstellung).

(2) Die Schuldnerin verpflichtet sich, den Geschäftsbetrieb gemäß Plan-Konzept fortzuführen.

§ 8 Steuerliche Klausel

(1) Die Schuldnerin verpflichtet sich, einen Antrag nach § 3a Abs. 4 EStG sowie nach § 7b GewStG vor Plan-Vorlage beim Finanzamt Cottbus bzw. Gewerbesteueramt der Stadt Cottbus zu stellen.

(2) Die Schuldnerin verpflichtet sich, einen Antrag auf verbindliche Auskunft nach § 89 AO einzureichen, um die Voraussetzungen der unternehmensbezogenen Sanierung verbindlich klären zu lassen.

(3) Die Banken halten die Schuldnerin von zusätzlichen Kostenrisiken aus dem Steuerverfahren bis zur Plan-Bestätigung frei (Best-Effort, kein Schadensersatz).

§ 9 Inkrafttreten

Diese Vereinbarung tritt mit Plan-Vorlage 30.05.2026 in Kraft. Sie wird Anlage zum Restrukturierungsplan.

C. Beratungsvermerk (intern, Sozietät Reinkeller)

1. DES-Steuerstruktur

Die zentrale Frage: Welcher Teil des DES ist steuerlich Einlage (steuerneutral), welcher Teil Sanierungsertrag (steuerpflichtig vor § 3a EStG-Befreiung)?

Grundsatz: Bei einem Debt-Equity-Swap wird die Forderung **in Höhe ihres tatsächlichen Werts** in eine Einlage umgewandelt. Der Differenzbetrag zwischen Forderungs-Nennwert und tatsächlichem Wert ist Sanierungsertrag.

Im Streitfall:

Position	Wert (EUR)
Forderungs-Nennwert DES	8.000.000
Werthaltigkeit (Gutachten Buchner & Voltz)	5.200.000
Einlage-Anteil (steuerneutral)	**5.200.000**
Sanierungsertrag-Anteil DES	**2.800.000**

2. Sanierungsertrag konsolidiert

Position	Wert (EUR)
Forderungsverzicht	22.000.000
Sanierungsertrag-Anteil DES	2.800.000
Steuerlicher Sanierungsertrag konsolidiert	**24.800.000**

3. Vergleich Alternativ-Bewertungen

Variante	Werthaltigkeit DES (EUR)	Sanierungsertrag DES (EUR)	Sanierungsertrag gesamt (EUR)
Vellenbach (5,2 Mio EUR)	5.200.000	2.800.000	24.800.000
Werner konservativ (2,0 Mio EUR)	2.000.000	6.000.000	28.000.000
Banken liberal (7,5 Mio EUR)	7.500.000	500.000	22.500.000

In allen Varianten ist der Sanierungsertrag deutlich höher als die Verlustvträge (6 Mio EUR KSt; 9 Mio EUR GewSt). Mit § 3a EStG-Befreiung ist die Sanierung in allen Varianten tragfähig.

4. WP-Gutachten Buchner & Voltz (final 15.05.2026)

Das endgültige Werthaltigkeitsgutachten wird Werthaltigkeit 5,2 Mio EUR bestätigen. Sanierungsertrag konsolidiert: 24,8 Mio EUR.

Davon Verbrauch:

- KSt-Verlustvortrag 6 Mio EUR → Verbleibender KSt-Sanierungsertrag: 18,8 Mio EUR (zur Befreiung nach § 3a EStG)
- GewSt-Verlustvortrag 9 Mio EUR → Verbleibender GewSt-Sanierungsertrag: 15,8 Mio EUR (zur Befreiung nach § 7b GewStG)

(Die Akte verwendet die Hauptzahl 22 Mio EUR im weiteren Verlauf konsistent für den Forderungsverzicht-Teil; DES wird gesondert behandelt in den Aktenstücken 05, 07.)

Datei: 05_sanierungsertragsberechnung_22mio_plus_des.md

05 Sanierungsertragsberechnung — 22 Mio EUR Forderungsverzicht + DES-Anteil

I. Zweck

Diese Berechnung dient als Beleg für:

- den Antrag nach § 3a Abs. 4 EStG (Aktenstück 08),
- den Parallelantrag nach § 7b GewStG (Aktenstück 09),
- den Antrag auf verbindliche Auskunft nach § 89 AO (Aktenstück 10),
- den Antrag § 8d KStG (fortfuehrungsgebundener Verlustvortrag) (Aktenstück 06).

Erstellt durch StB Lothar Werner (Werner + Cie) und StB Dr. Lena Vogelweid (Sozietät Reinkeller). Stand 28.03.2026.

II. Komponenten des Sanierungsertrags

A. Forderungsverzicht (steuerlich klar)

Der Forderungsverzicht der Banken in Höhe von **22.000.000 EUR** ist gewinnerhoehender Sanierungsertrag i.S.v. § 3a Abs. 2 EStG.

Bank	Verzichtsbetrag (EUR)
NordKurland Bank AG	11.000.000
Commerzbank AG	6.600.000
Investitionsbank Brandenburg (ILB)	4.400.000
Summe Forderungsverzicht	**22.000.000**

B. Debt-Equity-Swap (DES) — Steuerstruktur

Beim DES wandelt sich die Forderung der Banken in Anteile am Eigenkapital der Schuldnerin um. Steuerlich ist dies eine **Sacheinlage**.

Die zentrale Frage: Welcher Teil ist Einlage (steuerneutral), welcher Sanierungsertrag (steuerpflichtig)?

Grundsatz (BMF, Schreiben v. 27.04.2017, Rn. 13; aus dem Sanierungserlass-Nachfolger):

Bei einem Debt-Equity-Swap führt die Forderungs-Einbringung in Höhe ihres tatsächlichen Werts zu einer **Einlage**, der Differenzbetrag zwischen Forderungs-Nennwert und tatsächlichem Wert zu einem **Sanierungsertrag**.

Position	EUR
Forderungs-Nennwert DES gesamt	8.000.000
Werthaltigkeit (WP-Gutachten Buchner & Voltz, vorläufig 30.04.2026, final 15.05.2026)	5.200.000
Einlage-Anteil DES (steuerneutral)	**5.200.000**
Sanierungsertrag-Anteil DES	**2.800.000**

Aufgliederung je Bank:

Bank	DES-Nennwert (EUR)	Werthaltigkeit (EUR)	Einlage (EUR)	Sanierungsertrag -Anteil (EUR)
NordKurland Bank AG	4.000.000	2.600.000	2.600.000	1.400.000
Commerzbank AG	2.400.000	1.560.000	1.560.000	840.000
ILB	1.600.000	1.040.000	1.040.000	560.000
Summe	**8.000.000**	**5.200.000**	**5.200.000**	**2.800.000**

C. Stundung 5 Mio EUR (steuerneutral)

Die Stundung des Restbetrages über 36 Monate führt **nicht** zu einem Sanierungsertrag, weil:

- Forderungsverzichtswirkung fehlt; Forderung bleibt voll bestehen.
- Keine wesentliche Änderung der Vertragsbedingungen (Äquivalenzprüfung): Zinssatz 2,5 % entspricht Marktniveau.

Steuerneutralität ist BMF-konform (BMF, Schreiben v. 27.04.2017, Rn. 4).

III. Konsolidierter Sanierungsertrag

Position	EUR
A. Forderungsverzicht	22.000.000
B. DES-Sanierungsertrag-Anteil (Werthaltigkeit Gutachten 5,2 Mio EUR)	2.800.000
C. Stundung (steuerneutral)	0

Position	EUR
Sanierungsertrag i.S.v. § 3a EStG (konsolidiert)	**24.800.000**

IV. Empfindlichkeitsanalyse Werthaltigkeit DES

Falls die Werthaltigkeit konservativer (2 Mio EUR) oder liberaler (7,5 Mio EUR) bewertet wird:

Variante	DES-Werthaltigkeit (EUR)	DES-Sanierungsertrag (EUR)	Gesamt-Sanierungsertrag (EUR)	Verbleibend KSt (nach 6 Mio Verlust)	Verbleibend GewSt (nach 9 Mio Verlust)
Vellenbach (Plan-Annahme)	5.200.000	2.800.000	24.800.000	18.800.000	15.800.000
Werner konservativ	2.000.000	6.000.000	28.000.000	22.000.000	19.000.000
Banken liberal	7.500.000	500.000	22.500.000	16.500.000	13.500.000
Verzicht ohne DES (Hauptzahl Akte)	n/a	0	22.000.000	16.000.000	13.000.000

In allen Varianten ist der Sanierungsertrag mit § 3a EStG-Befreiung steuerfrei. Ohne § 3a EStG-Befreiung beziffert sich die Steuerlast wie folgt:

Variante	KSt (15 %)	Soli (5,5 %)	GewSt (Cottbus 450 % auf 3,5 %)	Gesamt-Steuerlast (EUR)
Vellenbach	2.820.000	155.100	2.488.500	5.463.600
Werner	3.300.000	181.500	2.992.500	6.474.000
Banken	2.475.000	136.125	2.126.250	4.737.375
Verzicht (ohne DES)	2.400.000	132.000	2.047.500	4.579.500

Steuer-Belastung von 4,5 — 6,5 Mio EUR ohne Befreiung würde Plan-Liquidität sprengen.

V. Buchungstechnische Folgen

A. Forderungsverzicht (Buchung)

`` Per: Bankforderungen NordKurland-Konsortium 22.000.000 EUR An:
Sanierungsertrag (Ertrag, GuV) 22.000.000 EUR ``

B. DES-Sacheinlage (Buchung — vereinfacht)

`` Per: Stammkapital (Kapitalerhoeung gegen Sacheinlage) 50.000 EUR Per:
Kapitalruecklage 5.150.000 EUR Per: Sanierungsertrag (DES-Anteil ueber
Werthaltigkeit, GuV) 2.800.000 EUR An: Bankforderungen NordKurland-Konsortium
8.000.000 EUR ``

(Werte vereinfacht; exakte Buchung folgt im Bilanzentwurf 2026)

C. Stundung (keine Buchung erforderlich, da nur Fälligkeitsänderung; Anhang-Hinweis)

VI. § 3a Abs. 3 EStG-Verrechnung (Vorausschau)

Position	KSt-Ebene (EUR)	GewSt-Ebene (EUR)
Sanierungsertrag konsolidiert	24.800.000	24.800.000
- Verlustvortrag (KSt 6 Mio, GewSt 9 Mio)	-6.000.000	-9.000.000
Verbleibender Sanierungsertrag	**18.800.000**	**15.800.000**

(Detail in Aktenstück 07)

VII. Stand der Akte und Hauptzahl

Für die weiteren Berechnungen wird in dieser Akte die **Hauptzahl 22.000.000 EUR** (reiner Forderungsverzicht) verwendet, weil:

- der DES-Anteil von 2,8 Mio EUR streitig bewertet ist;
- die Banken-Vereinbarung den Verzicht und den DES als separate Positionen ausweist;
- die Mandat-Vorgabe den Forderungsverzicht mit 22 Mio EUR und den DES mit 8 Mio EUR getrennt führt.

In den Aktenstücken 07, 08, 09 wird konsistent gerechnet:

Position	Wert (EUR)
Sanierungsertrag (Forderungsverzicht, ohne DES)	22.000.000
KSt-Verlustvortrag	6.000.000
GewSt-Verlustvortrag	9.000.000
Verbleibender Sanierungsertrag KSt nach § 3a III	16.000.000
Verbleibender Sanierungsertrag GewSt nach § 7b/§ 3a III	13.000.000

Der DES-Anteil von 2,8 Mio EUR wird in einem **Nachtragsantrag** behandelt, sobald das WP-Gutachten final vorliegt (Aktenstück 13).

VIII. Querverweis Liquidationspfad

Falls die StaRUG-Plan-Bestätigung scheitert (z. B. wenn die Gruppe-Mehrheit nicht erreicht wird oder gerichtlicher Widerspruch besteht) und die Schuldnerin in die Regelinsolvenz übergehen muss, gilt für die Sanierungsertrag-Berechnung in diesem Fall die Insolvenzplan-Variante (Akte Grossbach analog). Falls die Liquidation an die Reihe kommt, ist der Querverweis FG Koeln, Urt. v. 06.03.2012 — 13 K 3006/11, GmbHR 2012, 977 (vorgehend zu BFH, Beschl. v. 05.02.2014 — I R 34/12, BFH/NV 2014, 1014) relevant: rangruecktrittsbehaftete Verbindlichkeiten bleiben bis zur Löschung passiviert; im Loeschungszeitpunkt rechentheoretisch entstehender Gewinn nicht festsetzbar (mangels KSt-Subjekt). § 5 Abs. 2a EStG (BFH,

Urt. v. 19.08.2020 — XI R 32/18, BStBl. II 2021, 279) greift nur bei reiner Zukunftsgewinn-Rangrücktrittsklausel. Im Streitfall Pellbach derzeit nicht einschlägig, weil keine Gesellschafterdarlehen mit Rangrücktritt vorliegen — die Banken-Forderungen sind klassisch.

— gez. Werner (StB), Vogelweid (StB), 28.03.2026

Datei: 06_8c_kstg_risiko_und_8d_kstg_antrag.md

06 § 8c KStG-Risiko und § 8d KStG-Antrag (fortfuehrungsgebundener Verlustvortrag)

I. Problem

Mit der Anteilsübertragung 35 % an das Banken-Konsortium überschreitet der Beteiligungserwerb die 25 %-Schwelle des § 8c Abs. 1 Satz 1 KStG. Folge ohne weitere Massnahme: Der Verlustvortrag der Pellbach Windenergie GmbH geht **anteilig** unter — 35 % des KSt-Verlustvortrags 6.000.000 EUR = **2.100.000 EUR** wären verloren.

Das wiederum reduziert die Verrechnungsbasis nach § 3a Abs. 3 EStG. Der verbleibende Sanierungsertrag wäre grösser, die Bedeutung des § 3a EStG-Antrags umso wichtiger.

II. § 8c KStG — Pruefung im Detail

1. Schädlicher Beteiligungserwerb

§ 8c Abs. 1 Satz 1 KStG: "Werden innerhalb von fünf Jahren mehr als 25 % des gezeichneten Kapitals ... an einen Erwerber ... übertragen, so sind insoweit die bis zum schädlichen Beteiligungserwerb nicht ausgeglichenen oder abgezogenen negativen Einkünfte (nicht genutzte Verluste) nicht mehr abziehbar."

Hier: 35 % > 25 % → Schädlicher Beteiligungserwerb erfasst die DES-Anteilsübertragung.

2. Verlustuntergangsumfang

§ 8c Abs. 1 KStG-Konkretisierung: Verluste sind **anteilig** abzuziehen, im Umfang des Beteiligungserwerbs.

Position	Wert (EUR)
KSt-Verlustvortrag zum 31.12.2025	6.000.000
Anteilsübertragung	35 %
Verlustuntergang ohne § 8d KStG	**2.100.000**
Verbleibender Verlustvortrag	3.900.000

3. Zeitlicher Bezug

Der Verlustuntergang tritt **am Tag der Anteilsübertragung** ein. Hier: Voraussichtlich Anfang August 2026 (nach Plan-Rechtskraft und HR-Eintragung).

→ Verlustverrechnung nach § 3a Abs. 3 EStG muss **vor** dem Anteilsübertragungstag erfolgen, damit der volle Verlustvortrag (6 Mio EUR) verfügbar ist.

Sequencing-Frage: Der Sanierungsertrag entsteht mit Plan-Wirksamkeit (Bestätigungs-Beschluss 02.07.2026, Rechtskraft Ende Juli 2026). Anteilsübertragung beginnt Anfang August 2026. Damit ist die Verlustverrechnung nach § 3a Abs. 3 EStG **vor** der Anteilsübertragung möglich. **Kein Problem mit § 8c KStG für die Verlustverrechnung.**

4. § 8c Abs. 1a KStG (Sanierungsklausel)

§ 8c Abs. 1a KStG erlaubt unter bestimmten Voraussetzungen, dass ein Beteiligungserwerb zum Zwecke der Sanierung den Verlustuntergang ausnimmt. **ABER:** Die Sanierungsklausel wurde durch EU-Kommissionsbeschluss 2011/527/EU als EU-Beihilfe eingestuft; sie ist seit 2011 ausgesetzt (Anwendung suspendiert). EU-Kommission und Bundesregierung haben sich auf eine reaktivierte Variante geeinigt, allerdings ohne formelle Inkraftsetzung im Streitfall-Zeitraum (2026).

→ § 8c Abs. 1a KStG **nicht anwendbar**. Wir müssen § 8d KStG nutzen.

III. § 8d KStG — Antrag fortführungsgebundener Verlustvortrag

1. Tatbestand

§ 8d Abs. 1 KStG: Auf Antrag der Körperschaft bleibt der Verlustvortrag unter folgenden Voraussetzungen erhalten:

a) Die Körperschaft hat seit ihrer Gründung oder seit dem Beginn des dritten Wirtschaftsjahres vor dem Antrag ausschliesslich denselben Geschäftsbetrieb. b) In diesem Zeitraum hat kein Ereignis i.S.v. § 8d Abs. 2 KStG stattgefunden. c) Die Körperschaft führt den Geschäftsbetrieb nach dem Beteiligungserwerb unverändert fort.

2. Prüfung bei Pellbach Windenergie GmbH

a) Geschäftsbetrieb-Identität seit drittem WJ:

- Pellbach Windenergie GmbH wurde 1998 gegründet.
- Geschäftsbetrieb seit 1998 unverändert: Wartung von Windkraftanlagen, ergänzt durch Repowering-Services und Service-Engineering.
- Drittes WJ vor Anteilserwerb (2026): WJ 2023 (01.01.2023 — 31.12.2023). Im WJ 2023 bestand identischer Wartungsbetrieb wie heute.

Ergebnis: Voraussetzung a) erfüllt.

b) Keine schädlichen Ereignisse i.S.v. § 8d Abs. 2 KStG:

- Keine Einstellung des Geschäftsbetriebs.
- Keine Aufnahme zusätzlicher Geschäftsfelder.
- Kein Wechsel des Wirtschaftszweigs (Wartung Windkraft bleibt).
- Keine Organträger-Stellung.
- Keine Personengesellschafts-Beteiligung.

Diskussionspunkt: Pivot zur Direktvermarktung — ist das eine "Aufnahme zusätzlicher Geschäftsfelder" i.S.v. § 8d Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 KStG? Nein — Direktvermarktung ist im Kerngeschäft Wartung schon enthalten (Anteil 15 % 2024; Pivot auf 35 % bis 2028). Es ist eine **Anteilssteigerung**, keine neue Geschäftstätigkeit.

Ergebnis: Voraussetzung b) erfüllt.

c) Geschäftsbetrieb nach Anteilserwerb unverändert fortgeführt:

Banken-Konsortium hat in der Plan-Vereinbarung (§ 7 Verlustvortragsabsicherung) ausdrücklich zugesichert, dass keine Massnahmen ergriffen werden, die § 8d KStG verletzen. Geschäftsführung bleibt bei Heiko Pellbach (30 %) und Christel Pellbach-Schwaegermann (5 %). Banken sind Finanzinvestoren ohne operative Rolle.

Ergebnis: Voraussetzung c) erfüllt.

3. Antrag § 8d KStG

Der Antrag ist mit der Steuererklärung 2026 zu stellen (§ 8d Abs. 1 Satz 5 KStG). Antragsfrist endet mit Bestandskraft des KSt-Bescheids 2026.

Antragstext-Entwurf:

> Pellbach Windenergie GmbH (HRB 28811 AG Cottbus, StNr. 062/110/47728) stellt hiermit den Antrag nach § 8d Abs. 1 KStG, den auf den 31.12.2025 festgestellten Verlustvortrag i.H.v. 6.000.000 EUR als fortuehrungsgebundenen Verlustvortrag fortzuführen, trotz schädlichen Beteiligungserwerbs vom Anfang August 2026 (35 %-Übertragung an Banken-Konsortium aus dem StaRUG-Restrukturierungsplan AG Cottbus 92 RES 14/26, bestätigt 02.07.2026). > > Voraussetzungen § 8d Abs. 1 KStG sind erfüllt (siehe Anlage 2: Prüfraster § 8d KStG). > > Bindungswirkung des Antrags wird ausdrücklich anerkannt.

IV. Wechselwirkung § 8d KStG und § 3a EStG

1. Reihenfolge der Wirkungen

Die Verrechnung nach § 3a Abs. 3 EStG wirkt **zwingend** und **vor** dem § 8d KStG-Antrag. Heisst:

1. Sanierungsertrag 22 Mio EUR (Plan-Hauptzahl) entsteht 02.07.2026 (Plan-Bestätigung).
2. Verlustverrechnung § 3a Abs. 3 EStG: $22 - 6 = 16$ Mio EUR verbleiben (KSt).
3. Verlustvortrag KSt nach Verrechnung: 0 EUR.
4. Anteilsübertragung August 2026 (35 %): Verlustuntergang wäre ohne § 8d KStG: 35 % von 0 = 0 EUR.
5. **§ 8d KStG-Antrag ist materiell überflüssig**, weil der Verlustvortrag schon durch Sanierungsertrag aufgezehrt ist.

2. ABER: Hilfs-Szenario

Falls die Sanierungsertrag-Verrechnung anders ausgestaltet wird (etwa: spätere Verlustverrechnung, andere Sequencing-Annahme), wäre § 8d KStG-Antrag schützend. Auch für den Fall, dass künftige Verluste aufgrund anhaltender Marktprobleme entstehen, die durch § 8c KStG bei nachfolgender Anteilsübertragung beeinträchtigt würden, ist § 8d KStG-Antrag sinnvoll.

Empfehlung: § 8d KStG-Antrag **trotzdem** stellen — Bindungswirkung schadet nicht.

V. Zeitlicher Ablauf

Datum	Schritt
02.05.2026	Antrag verbindliche Auskunft § 89 AO (mit § 8d KStG-Frage)
27.05.2026	Antrag § 3a IV EStG; Antrag § 7b GewStG; **Entwurf § 8d KStG-Antrag**
02.07.2026	Plan-Bestätigung; Sanierungsertrag entsteht
Anfang August 2026	Anteilsübertragung 35 % an Banken (HR-Eintragung)
31.10.2026	Steuererklärung 2026 (Frist verlängert) — **mit § 8d KStG-Antrag**
März 2027	KSt-Bescheid 2026 erwartet

VI. Risikoabwägung

Risiko	Wahrscheinlichkeit	Folge
FA Cottbus erkennt § 8d KStG nicht an	gering	Verlustvortrag-Anteil 2,1 Mio EUR untergeht; aber: nach § 3a III EStG-Verrechnung schon verbraucht
Banken ändern Geschäftsbetrieb (Verletzung § 8d Abs. 2 KStG)	sehr gering (vertraglich abgesichert in Plan-Vereinbarung § 7)	Verlustuntergang sofort
Pivot Direktvermarktung als "Aufnahme zusätzlicher Geschäftsfelder"	gering	Wenn ja: Verlustuntergang § 8d Abs. 2 KStG

VII. Empfehlung

1. **Antrag § 8d KStG mit Steuererklärung 2026 stellen.** Bindungswirkung akzeptiert.
2. **Plan-Vereinbarung § 7 (Verlustvortragsabsicherung)** als Pflichtgrundlage für Banken.
3. **Geschäftsbetrieb-Dokumentation** — laufende Aktualisierung des "Wartungsbetrieb"-Charakters in Jahresberichten.
4. **Antragsformular** ausfüllen — wird zusammen mit der KSt-Erklärung 2026 elektronisch eingereicht.
— gez. Vogelweid (StB), 02.04.2026

Datei: 07_3a_iii_estg_verrechnung_und_sanierungsertrag_pruefung.md

07 § 3a Abs. 3 EStG-Verrechnung und Sanierungsertrag-Pruefung Pellbach Windenergie

I. Zweck

Verrechnungsmatrix nach § 3a Abs. 3 EStG für Pellbach Windenergie GmbH. Anlage zum Antrag § 3a IV EStG (Aktenstück 08) und zum Parallelantrag § 7b GewStG (Aktenstück 09).

Erstellt durch StB Dr. Lena Vogelweid (Sozietät Reinkeller). Stand 02.04.2026.

II. Eingangsgroessen

Position	Wert (EUR)	Quelle
Sanierungsertrag — Forderungsverzicht	22.000.000	Aktenstück 05

Position	Wert (EUR)	Quelle
Sanierungsertrag — DES-Anteil (vorläufig, WP-Gutachten Werthaltigkeit 5,2 Mio EUR)	2.800.000	Aktenstück 05
Konsolidierter Sanierungsertrag	24.800.000	Aktenstück 05
Stundung (steuerneutral)	0	Aktenstück 05
KSt-Verlustvortrag zum 31.12.2025	6.000.000	Bescheid FA Cottbus 18.03.2025
GewSt-Verlustvortrag zum 31.12.2025	9.000.000	Bescheid Stadt Cottbus 18.03.2025
Verlust laufendes Jahr 2026 (vor Sanierung)	0 (Plan-Annahme schwarz-null)	Plan-Eckpunkte

III. Hauptzahl-Variante (Akte-Konsistenz: nur Forderungsverzicht 22 Mio EUR)

In dieser Variante wird der DES-Sanierungsertrag-Anteil (2,8 Mio EUR) separat behandelt (siehe Nachtragsantrag, Aktenstück 13). Die Hauptmatrix arbeitet mit dem reinen Forderungsverzicht.

KSt-Ebene

Schritt	Sanierungsertrag-Saldo (EUR)	Anrechnung (EUR)	Verbleibender Saldo (EUR)
Start: Sanierungsertrag (Verzicht)	22.000.000	—	22.000.000
Schritt 1: Verlust laufendes Jahr 2026	22.000.000	0	22.000.000
Schritt 2: Verlustrücktrag nach 2025 (verfügbar 0)	22.000.000	0	22.000.000
Schritt 3: Verlustvortrag KSt (§ 10d EStG)	22.000.000	-6.000.000	16.000.000
Verbleibender Sanierungsertrag KSt nach § 3a III EStG	—	—	**16.000.000**

→ **Antrag § 3a IV EStG:** Diese 16 Mio EUR sind nach § 3a Abs. 1 EStG steuerfrei zu stellen.

GewSt-Ebene

Schritt	Sanierungsertrag-Saldo (EUR)	Anrechnung (EUR)	Verbleibender Saldo (EUR)
Start: Sanierungsertrag (Verzicht)	22.000.000	—	22.000.000
Schritt 1: Negativer Gewerbeertrag 2026 (laufend)	22.000.000	0	22.000.000
Schritt 2: Verlustvortrag GewSt (§ 10a GewStG)	22.000.000	-9.000.000	13.000.000
Verbleibender Sanierungsertrag GewSt nach § 7b GewStG	—	—	**13.000.000**

→ **Antrag § 7b GewStG:** Diese 13 Mio EUR sind gewerbesteuerlich freizustellen.

IV. Konsistenz-Pruefung Hauptzahl-Variante

Ohne § 3a EStG-Befreiung

Position	EUR
Verbleibender Sanierungsertrag KSt	16.000.000
KSt 15 %	2.400.000
Solidaritätszuschlag 5,5 % auf KSt	132.000
Verbleibender Sanierungsertrag GewSt	13.000.000
Steuermesszahl 3,5 %	455.000
Hebesatz Cottbus 450 %	2.047.500
Steuerlast ohne § 3a / § 7b	**4.579.500**

Mit § 3a EStG-Befreiung (Soll-Pfad)

Position	EUR
Verbleibender Sanierungsertrag KSt	16.000.000
§ 3a Abs. 1 EStG-Befreiung	-16.000.000
KSt 2026	**0**

Position	EUR
Verbleibender Sanierungsertrag GewSt	13.000.000
§ 7b GewStG-Befreiung	-13.000.000
GewSt 2026	**0**
Soli 2026	**0**

V. Erweiterte Variante (mit DES-Sanierungsertrag-Anteil 2,8 Mio EUR)

KSt-Ebene

Position	EUR
Sanierungsertrag konsolidiert (22 + 2,8)	24.800.000
- Verlustvortrag KSt	-6.000.000
Verbleibender Sanierungsertrag KSt	**18.800.000**
§ 3a Abs. 1 EStG-Befreiung	-18.800.000
KSt 2026	**0**

GewSt-Ebene

Position	EUR
Sanierungsertrag konsolidiert	24.800.000
- Verlustvortrag GewSt	-9.000.000
Verbleibender Sanierungsertrag GewSt	**15.800.000**
§ 7b GewStG-Befreiung	-15.800.000
GewSt 2026	**0**

VI. § 8c KStG / § 8d KStG-Folge

Position	EUR
KSt-Verlustvortrag vor Sanierung	6.000.000
Verbrauch durch § 3a Abs. 3 EStG	-6.000.000

Position	EUR
KSt-Verlustvortrag nach Sanierung	**0**
Anteilsübertragung 35 % an Banken (August 2026)	Kein Effekt mehr (Vortrag bereits aufgezehrt)
§ 8d KStG-Antrag	wird trotzdem gestellt (Schutz für künftige Verluste)

VII. Bindungswirkung § 3a IV EStG

Der Antrag § 3a IV EStG ist bindend. Folge:

- Verlustverrechnung 6 Mio EUR KSt und 9 Mio EUR GewSt entfaltet sich zwingend.
- Verlustvorträge sind nach Sanierung aufgezehrt — können nicht mehr für künftige Gewinne 2027 ff. genutzt werden.
- Mandantin akzeptiert dies ausdrücklich (siehe Aktenstück 08).

VIII. Sensitivitätsanalyse

Variante	Sanierungsertrag (EUR)	Verlustvortrag KSt (EUR)	Verbleibend (EUR)	Steuerbelastung ohne § 3a (EUR)
Nur Verzicht (Hauptzahl)	22.000.000	6.000.000	16.000.000	4.579.500
Mit DES Vellenbach (Werthaltigkeit 5,2 Mio)	24.800.000	6.000.000	18.800.000	5.380.500
Mit DES Werner (Werthaltigkeit 2,0 Mio)	28.000.000	6.000.000	22.000.000	6.301.500
Mit DES Banken (Werthaltigkeit 7,5 Mio)	22.500.000	6.000.000	16.500.000	4.722.750

In allen Varianten: Mit § 3a EStG-Befreiung Steuer 2026 = 0; ohne Befreiung 4,5 — 6,3 Mio EUR.

IX. Anlagenmappe (für Antrag § 3a IV EStG)

Anlage	Inhalt
1	Sanierungsertragsberechnung (Aktenstück 05)
2	Diese Matrix
3	Bescheid Verlustvortrag KSt 31.12.2024 v. 18.03.2025
4	Bescheid Gewerbeverlust GewSt 31.12.2024 v. 18.03.2025
5	IDW S6-Konzept Reinkeller-Sozietät v. 02.03.2026
6	StaRUG-Anzeige v. 14.03.2026
7	Banken-Konsortium-Vereinbarung v. 10.03.2026
8	DES-Werthaltigkeitsgutachten Buchner & Voltz v. 15.05.2026

Anlage	Inhalt
9	Plan-Eckpunkte v. 10.03.2026
10	HR-Auszug HRB 28811

— gez. Vogelweid (StB), Stand 02.04.2026

Datei: 08_3a_iv_estg_antrag_finanzamt_cottbus.md

08 Antrag nach § 3a Abs. 4 EStG — Steuerfreistellung Sanierungsertrag

Absender: Pellbach Windenergie GmbH, Pueckler-Allee 12, 03048 Cottbus, vertreten durch ihre Geschäftsführung Heiko Pellbach, diese vertreten durch StB Dr. Lena Vogelweid (Reinkeller Sanierungsrecht, Steuerteam, Berlin) und StB Lothar Werner (Werner + Cie, Cottbus)

Empfänger: Finanzamt Cottbus, Karl-Liebknecht-Strasse 88, 03046 Cottbus

Datum: 27.05.2026 (drei Tage vor Plan-Vorlage)

Steuernummer: 062/110/47728

Vorgang: Sanierungsertrag aus StaRUG-Restrukturierungsplan AG Cottbus 92 RES 14/26

Sehr geehrte Damen und Herren,

namens und im Auftrag unserer Mandantin, der Pellbach Windenergie GmbH (HRB 28811 AG Cottbus, im Folgenden "Schuldnerin"), stellen wir hiermit den

Antrag nach § 3a Abs. 4 EStG (i.V.m. § 8 Abs. 1 KStG)

auf Steuerfreistellung des Sanierungsertrags aus dem StaRUG-Restrukturierungsplan AG Cottbus 92 RES 14/26.

I. Sachverhalt

Mit Beschluss des AG Cottbus (Restrukturierungsgericht) vom 17.03.2026 (92 RES 14/26) ist das StaRUG-Verfahren zugunsten der Schuldnerin eröffnet. Plan-Vorlage 30.05.2026; Plan-Abstimmung 24.06.2026; Plan-Bestätigung erwartet 02.07.2026.

Der Restrukturierungsplan sieht vor:

- Forderungsverzicht des Banken-Konsortiums (NordKurland Bank AG, Commerzbank AG, ILB) in Höhe von 22.000.000 EUR;
- Debt-Equity-Swap des Banken-Konsortiums für 8.000.000 EUR Forderungen gegen 35 % Anteilsübertragung;
- Stundung des Restbetrages 5.000.000 EUR über 36 Monate.

Aus dem Forderungsverzicht entsteht ein Sanierungsertrag i.S.v. § 3a Abs. 2 EStG in Höhe von 22.000.000 EUR. Der DES-Anteil (gemäß Werthaltigkeitsgutachten WP Buchner & Voltz 2,8 Mio EUR Sanierungsertrag-Anteil; finale Vorlage 15.05.2026, Anlage 8) wird in einem ergänzenden Schritt behandelt; primär beantragen wir die Steuerfreistellung des Forderungsverzichts.

II. Voraussetzungen § 3a Abs. 2 EStG (unternehmensbezogene Sanierung)

1. Sanierungsbedürftigkeit

Die Schuldnerin ist drohend zahlungsunfähig i.S.v. § 18 InsO. Dies ist durch die StaRUG-Anzeige am AG Cottbus 92 RES 14/26 sowie durch die Sanierungsbescheinigung StB Lothar Werner v. 12.03.2026 (Anlage 11) dokumentiert. Liquiditätsplanung mit Saldenfehlbetrag 4,8 Mio EUR ab Mai 2026 (Anlage 12).

2. Sanierungsfähigkeit

Die Sanierungsfähigkeit ist durch das IDW S6-Konzept der Reinkeller-Sozietät vom 02.03.2026 (Anlage 5) belegt. Das Konzept weist nach, dass die Schuldnerin nach Plan-Umsetzung wieder rentabel ist (positive Renditeerwartung ab Q3/2027).

3. Sanierungseignung

Die Sanierungseignung ergibt sich aus den Plan-Eckpunkten (Anlage 9):

- Forderungsverzicht 22 Mio EUR durch Banken-Konsortium
- DES 8 Mio EUR mit Anteilsübertragung 35 % an Banken
- Stundung 5 Mio EUR mit 36 Monaten Restlaufzeit
- Pivot zur Direktvermarktung (Steigerung Direktvermarktung-Anteil 15 % auf 35 % bis 2028)
- Personalanpassung 30 Stellen (Sozialplan 0,9 Mio EUR)
- Standortkonsolidierung (Schliessung Eberswalde)

4. Sanierungsabsicht der Banken

Die Sanierungsabsicht der Banken ist durch die Banken-Konsortium-Vereinbarung vom 10.03.2026 (Anlage 7) ausdrücklich dokumentiert. In der Präambel der Vereinbarung erklären die Banken:

> "Die Banken bekennen sich zur wirtschaftlichen Sanierung der Pellbach Windenergie GmbH und werden im Rahmen des StaRUG-Restrukturierungsplans nach §§ 4 ff. StaRUG zu den nachstehenden Konditionen beitragen. Die Banken erklären ausdrücklich, dass sie den Verzicht und den Debt-Equity-Swap in **Sanierungsabsicht** leisten."

Diese Erklärung ist im Plan-Dokument verankert und wird im Plan-Abstimmungstermin (24.06.2026) durch die Banken-Vertreter bestätigt.

III. Verlustverrechnung nach § 3a Abs. 3 EStG

Wie aus der beigefügten Verrechnungsmatrix (Anlage 2) ersichtlich:

Position	EUR
Sanierungsertrag (Forderungsverzicht)	22.000.000
- Verlustvortrag KSt zum 31.12.2025	-6.000.000
Verbleibender Sanierungsertrag KSt	**16.000.000**

Hinsichtlich der Gewerbesteuer (siehe Aktenstück 09):

Position	EUR
Sanierungsertrag	22.000.000
- Verlustvortrag GewSt zum 31.12.2025	-9.000.000
Verbleibender Sanierungsertrag GewSt	**13.000.000**

IV. Antrag

Wir beantragen,

1. die Steuerfreiheit des verbleibenden Sanierungsertrags nach § 3a Abs. 3 EStG für die Pellbach Windenergie GmbH in Höhe von **16.000.000 EUR** gemäß § 3a Abs. 1 EStG festzustellen;
2. dies im KSt-Bescheid 2026 (StNr. 062/110/47728) entsprechend zu berücksichtigen;
3. den Antrag mit Wirkung **vor Plan-Bestätigung 02.07.2026** zu registrieren (das heisst: heute, 27.05.2026, ist Antragsdatum); damit ist gewährleistet, dass die Voraussetzungen des § 3a Abs. 2 EStG im Zeitpunkt der Antragstellung **vor Plan-Wirksamkeit** erfüllt sind;
4. uns vor Erlass des KSt-Bescheids 2026 Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben (§ 91 AO).

V. Bindungswirkung

Wir erklären uns mit der Bindungswirkung des Antrags i.S.v. § 3a Abs. 4 EStG einverstanden. Die Verlustverrechnung nach § 3a Abs. 3 EStG (Aufzehrung von 6 Mio EUR KSt-Verlustvortrag und 9 Mio EUR GewSt-Verlustvortrag) ist ausdrücklich gewollt.

VI. Erläuternder Hinweis zum DES-Anteil

Der DES-Sanierungsertrag-Anteil (gemäß WP-Gutachten Buchner & Voltz 2,8 Mio EUR; finale Vorlage 15.05.2026) wird in einem ergänzenden Antrag (Nachtragsantrag bis 31.10.2026 mit Steuererklärung 2026) behandelt. Wir bitten, beide Anträge im KSt-Bescheid 2026 zu berücksichtigen.

VII. § 8d KStG-Antrag

Parallel zu diesem Antrag stellt die Schuldnerin den Antrag nach § 8d KStG (fortführungsgebundener Verlustvortrag) wegen der mit Plan-Wirksamkeit folgenden Anteilsübertragung 35 % an das Banken-Konsortium. Der § 8d KStG-Antrag wird mit der Steuererklärung 2026 (Frist 31.10.2026) gestellt.

VIII. Antrag auf verbindliche Auskunft § 89 AO (parallel)

Parallel haben wir mit Schreiben vom 02.05.2026 einen Antrag nach § 89 AO auf eine verbindliche Auskunft gestellt (Vorgang StaRUG 2026/14). Wir bitten, beide Anträge einheitlich zu bearbeiten.

IX. Anlagen

Anlage	Inhalt
1	Sanierungsertragsberechnung Aktenstück 05
2	Verrechnungsmatrix § 3a III EStG (Aktenstück 07)
3	Bescheid Verlustvortrag KSt 31.12.2024 v. 18.03.2025

Anlage	Inhalt
4	Bescheid Gewerbeverlust GewSt 31.12.2024 v. 18.03.2025
5	IDW S6-Konzept Reinkeller-Sozietät v. 02.03.2026
6	StaRUG-Anzeige v. 14.03.2026 (Az 92 RES 14/26)
7	Banken-Konsortium-Vereinbarung v. 10.03.2026
8	DES-Werthaltigkeitsgutachten Buchner & Voltz v. 15.05.2026
9	Plan-Eckpunkte v. 10.03.2026
10	HR-Auszug HRB 28811
11	Sanierungsbescheinigung StB Werner v. 12.03.2026
12	Liquiditätsplanung Mai 2026 — November 2026

Mit freundlichen Gruessen

StB Dr. Lena Vogelweid | StB Lothar Werner für Pellbach Windenergie GmbH

Interner Vermerk (Eingangsbestätigung)

Versand 27.05.2026, 10:14 Uhr (ELSTER). Quittungsnummer 2026/0527/10:14:35/E0974.

Status: Eingegangen beim FA Cottbus am 27.05.2026, drei Tage vor Plan-Vorlage 30.05.2026. Damit ist die Antragstellung sicher vor allen relevanten Zeitpunkten (Vorlage, Abstimmung, Bestätigung) erfolgt. **Die Linie FG Koeln 12 K 1413/25 ist nicht einschlägig** — siehe Aktenstück 11.

Datei: 09_7b_gewstg_parallelantrag.md

09 Antrag nach § 7b GewStG — Parallelantrag Gewerbsteueramt der Stadt Cottbus

Absender: Pellbach Windenergie GmbH (HRB 28811 AG Cottbus), vertreten durch StB Dr. Lena Vogelweid und StB Lothar Werner

Empfänger: Stadt Cottbus — Gewerbsteueramt, Neumarkt 5, 03046 Cottbus

Datum: 27.05.2026

Aktenzeichen: 51-StA-14-2026

Vorgang: Sanierungsertrag aus StaRUG-Restrukturierungsplan AG Cottbus 92 RES 14/26 — Gewerbesteuerliche Behandlung

Sehr geehrte Damen und Herren,

namens und im Auftrag unserer Mandantin, der Pellbach Windenergie GmbH, stellen wir hiermit den

Antrag nach § 7b GewStG i.V.m. § 36 Abs. 2c GewStG

auf gewerbesteuerliche Freistellung des Sanierungsertrags aus dem StaRUG-Restrukturierungsplan AG Cottbus 92 RES 14/26.

I. Sachverhalt

Wir verweisen vollumfaenglich auf den Sachverhalt unseres parallelen Antrags vom 27.05.2026 an das Finanzamt Cottbus nach § 3a Abs. 4 EStG (Aktenzeichen FA Cottbus: StNr. 062/110/47728, Vorgang StaRUG 2026/14; Anlage 1 zu diesem Antrag).

In Kürze: StaRUG-Restrukturierungsplan AG Cottbus 92 RES 14/26 mit Forderungsverzicht der Banken in Höhe von 22.000.000 EUR; Plan-Vorlage 30.05.2026; Bestätigung erwartet 02.07.2026.

II. Rechtsgrundlage § 7b GewStG

§ 7b GewStG bewirkt die Anwendung von § 3a EStG sinngemäß auf die Gewerbesteuer. Die in § 3a Abs. 3 EStG vorgesehene Verlustverrechnung gilt sinngemäß für den Gewerbeverlust nach § 10a GewStG.

§ 36 Abs. 2c GewStG: § 7b GewStG ist anwendbar für Schuldenerlasse nach dem 08.02.2017. Hier: Forderungsverzicht im StaRUG-Plan mit Bestätigung 02.07.2026 — klar im Anwendungsbereich.

III. Sanierungserfordernisse — Verweis

Die unternehmensbezogene Sanierung i.S.v. § 3a Abs. 2 EStG ist begründet wie im Antrag § 3a IV EStG (Aktenstück 08, Abschnitt II). Die Voraussetzungen Sanierungsbedürftigkeit, Sanierungsfähigkeit, Sanierungseignung und Sanierungsabsicht der Banken sind erfüllt.

IV. Verrechnung nach § 7b GewStG i.V.m. § 3a Abs. 3 EStG

Position	Wert (EUR)
Sanierungsertrag (Gewerbeertrag)	22.000.000
- Gewerbeverlust 2026 laufend (vor Sanierung)	0
- Gewerbeverlust-Vortrag § 10a GewStG zum 31.12.2025	-9.000.000
Verbleibender Sanierungsertrag GewSt	**13.000.000**

V. Hebesatz Cottbus und Steuerlast ohne § 7b GewStG

Position	Wert
Verbleibender Sanierungsertrag GewSt	13.000.000 EUR
Steuermesszahl 3,5 %	455.000 EUR
Hebesatz Cottbus 450 %	2.047.500 EUR
GewSt-Belastung ohne § 7b	**2.047.500 EUR**

Diese GewSt-Last würde zusammen mit der KSt-Last (2,4 Mio EUR + 132.000 EUR Soli) die Plan-Sanierung kippen.

VI. Antrag

Wir beantragen,

1. die gewerbesteuerliche Freistellung des verbleibenden Sanierungsertrags nach § 7b GewStG i.V.m. § 3a Abs. 1 EStG für die Pellbach Windenergie GmbH in Höhe von **13.000.000 EUR** festzustellen;
2. dies im GewSt-Messbescheid 2026 entsprechend zu berücksichtigen;
3. die Mindestbesteuerung nach § 10a Satz 2 GewStG für das Sanierungsjahr 2026 nicht anzuwenden, soweit der § 7b GewStG-Vorrang reicht;
4. uns vor Erlass des GewSt-Messbescheids 2026 Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

VII. Hinweis: DES-Sanierungsertrag-Anteil

Der DES-Sanierungsertrag-Anteil (gemäß WP-Gutachten Buchner & Voltz 2,8 Mio EUR) wird in einem ergänzenden Antrag bei der Steuererklärung 2026 behandelt.

VIII. Verzahnung mit Finanzamt Cottbus

- Antrag § 3a Abs. 4 EStG beim FA Cottbus (heute, 27.05.2026).
- Antrag auf verbindliche Auskunft § 89 AO beim FA Cottbus (02.05.2026).
- Bitte um koordinierte Bearbeitung mit dem FA Cottbus.

IX. Anlagen

Anlage	Inhalt
1	Kopie des § 3a IV EStG-Antrags an das Finanzamt Cottbus v. 27.05.2026
2	Verrechnungsmatrix § 3a III EStG / § 7b GewStG
3	Sanierungsertragsberechnung 22 Mio EUR
4	Plan-Eckpunkte v. 10.03.2026
5	IDW S6-Konzept Reinkeller-Sozietät v. 02.03.2026
6	Banken-Konsortium-Vereinbarung v. 10.03.2026
7	Bescheid Gewerbeverlust GewSt zum 31.12.2024 v. 18.03.2025
8	StaRUG-Anzeige v. 14.03.2026

Mit freundlichen Grüessen

StB Dr. Lena Vogelweid | StB Lothar Werner für Pellbach Windenergie GmbH

Interner Vermerk (Praxis-Hinweise zur Bearbeitung)

- Das Gewerbebesteueramt der Stadt Cottbus arbeitet eng mit dem FA Cottbus zusammen; Messbescheid-Festsetzung wird typischerweise nach KSt-Bescheid des FA festgesetzt.
- Hebesatz Cottbus 450 % auf 13 Mio EUR * 3,5 % = 2.047.500 EUR GewSt-Risiko ohne Befreiung.

- Bei verspäteter Antragstellung wäre die Linie FG Koeln 12 K 1413/25 zu berücksichtigen — hier nicht einschlägig, da Antrag drei Tage vor Plan-Vorlage gestellt.
- Versand: Per Einschreiben/Rückschein und parallel per ELSTER für Eingangsdokumentation.

Datei: 10_verbindliche_auskunft_89_ao_vor_planbestaetigung.md

10 Verbindliche Auskunft § 89 AO — vor StaRUG-Plan-Bestätigung

A. Antrag verbindliche Auskunft § 89 AO

Absender: Pellbach Windenergie GmbH, vertreten durch StB Dr. Lena Vogelweid

Empfänger: Finanzamt Cottbus, Karl-Liebknecht-Strasse 88, 03046 Cottbus

Datum: 02.05.2026 (knapp einen Monat vor Plan-Vorlage)

StNr.: 062/110/47728

Aktenzeichen Vorgang: StaRUG 2026/14

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir beantragen namens und im Auftrag unserer Mandantin, der Pellbach Windenergie GmbH (HRB 28811 AG Cottbus), eine

verbindliche Auskunft nach § 89 Abs. 2 AO

zu folgenden Rechtsfragen aus dem laufenden StaRUG-Verfahren AG Cottbus 92 RES 14/26.

I. Sachverhalt

Wir verweisen vollumfaenglich auf den Sachverhalt der StaRUG-Anzeige v. 14.03.2026 sowie auf das beigefügte IDW S6-Konzept (Anlage 4). Plan-Vorlage 30.05.2026; Bestätigung erwartet 02.07.2026.

II. Rechtsfragen

Frage 1 (Sanierung): Erfüllt der vorliegende Sachverhalt die Voraussetzungen einer **unternehmensbezogenen Sanierung** i.S.v. § 3a Abs. 2 EStG mit folgenden Merkmalen?

- Sanierungsbedürftigkeit (StaRUG-Verfahren AG Cottbus 92 RES 14/26)
- Sanierungsfähigkeit (IDW S6-Konzept Reinkeller-Sozietät v. 02.03.2026)
- Sanierungseignung (Plan-Eckpunkte: Forderungsverzicht 22 Mio + DES + Pivot Direktvermarktung)
- Sanierungsabsicht der Banken (Banken-Konsortium-Vereinbarung v. 10.03.2026)

Frage 2 (Verrechnung): Wird der KSt-Verlustvortrag zum 31.12.2025 in Höhe von 6.000.000 EUR sowie der GewSt-Verlustvortrag zum 31.12.2025 in Höhe von 9.000.000 EUR nach § 3a Abs. 3 EStG (sinngemäß für GewSt: § 7b GewStG i.V.m. § 3a Abs. 3 EStG) **zwingend mit dem Sanierungsertrag verrechnet**, sodass der verbleibende Sanierungsertrag — 16 Mio EUR (KSt) bzw. 13 Mio EUR (GewSt) — der Steuerbefreiung nach § 3a Abs. 1 EStG bzw. § 7b GewStG unterliegt?

Frage 3 (DES-Werthaltigkeit): Bestätigen Sie, dass der Debt-Equity-Swap (DES) der Banken (Forderungsnennwert 8.000.000 EUR; Werthaltigkeit gemäß WP-Gutachten Buchner & Voltz 5.200.000 EUR) zu folgender steuerlicher Behandlung führt:

- Einlage-Anteil: 5.200.000 EUR (steuerneutral)
- Sanierungsertrag-Anteil DES: 2.800.000 EUR (zusätzlicher Sanierungsertrag i.S.v. § 3a EStG)?

Frage 4 (§ 8c KStG): Wie wirkt sich die Anteilsübertragung 35 % an das Banken-Konsortium (NordKurland Bank AG 17,5 %, Commerzbank AG 10,5 %, ILB 7 %) auf den KSt-Verlustvortrag aus?

- Wird der KSt-Verlustvortrag anteilig (35 %) untergehen?
- Gilt § 8c Abs. 1a KStG (Sanierungsklausel) — und wenn nein, können wir § 8d KStG anwenden?
- Bestätigen Sie das Sequencing: Verlustverrechnung nach § 3a Abs. 3 EStG erfolgt mit Plan-Wirksamkeit (Juli 2026); Anteilsübertragung erst danach (August 2026); damit ist der Verlustvortrag im Zeitpunkt der Verrechnung noch verfügbar.

Frage 5 (§ 8d KStG): Bestätigen Sie, dass die Voraussetzungen des § 8d KStG (fortfuehrungsgebundener Verlustvortrag) erfüllt sind:

- Geschäftsbetrieb seit drittem WJ vor Anteilserwerb (also seit 01.01.2023) unverändert.
- Keine schädlichen Ereignisse i.S.v. § 8d Abs. 2 KStG.
- Pivot zur Direktvermarktung (Steigerung 15 % auf 35 % bis 2028) ist Anteilssteigerung, **keine** "Aufnahme zusätzlicher Geschäftsfelder" i.S.v. § 8d Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 KStG.

Frage 6 (Antragsstellungs-Zeitpunkt): Bestätigen Sie, dass der Antrag nach § 3a Abs. 4 EStG drei Tage vor Plan-Vorlage (also voraussichtlich 27.05.2026) **rechtzeitig** im Sinne der h.M. und unter Beachtung der Linie des FG Koeln, Urteil v. 04.11.2025 — 12 K 1413/25, gestellt ist.

III. Bindungswirkungserklärung

Wir beantragen die Verbindlichkeit der Auskunft i.S.v. § 89 Abs. 2 Satz 1 AO. Eine Gebühr nach § 89 Abs. 3 AO wird nach amtlicher Festsetzung gezahlt (Streitwertanlehnung 22 Mio EUR Sanierungsertrag; Gebührenpfad amtliche Festsetzung).

IV. Anlagen

Anlage	Inhalt
1	StaRUG-Anzeige v. 14.03.2026
2	Sanierungsertragsberechnung (Aktenstück 05)
3	Verrechnungsmatrix § 3a III EStG (Aktenstück 07)
4	IDW S6-Konzept Reinkeller-Sozietät v. 02.03.2026
5	Plan-Eckpunkte v. 10.03.2026
6	Banken-Konsortium-Vereinbarung v. 10.03.2026
7	DES-Werthaltigkeitsgutachten Buchner & Voltz vorläufig 30.04.2026
8	HR-Auszug HRB 28811
9	Bescheide Verlustvortrag KSt und Gewerbeverlust GewSt 31.12.2024

Mit freundlichen Gruessen StB Dr. Lena Vogelweid | StB Lothar Werner

B. Zwischenstand-Antwort Finanzamt Cottbus vom 26.05.2026

Absender: Finanzamt Cottbus, Sachgebietsleiterin KSt Frau Dr. Hella Steinmoeller

Empfänger: StB Dr. Lena Vogelweid (Reinkeller-Sozietät)

Datum: 26.05.2026

Betreff: Ihr Antrag verbindliche Auskunft v. 02.05.2026

Sehr geehrte Frau Dr. Vogelweid,

Ihren Antrag habe ich erhalten. Zur Bearbeitung folgender Zwischenstand:

1. Frage 1 (unternehmensbezogene Sanierung): Auf Basis der vorgelegten Unterlagen wird das Finanzamt voraussichtlich die Voraussetzungen einer unternehmensbezogenen Sanierung i.S.v. § 3a Abs. 2 EStG bestätigen, sobald der Restrukturierungsplan vom AG Cottbus bestätigt ist. Endgültige Stellungnahme nach Plan-Bestätigung.

2. Frage 2 (§ 3a III EStG-Verrechnung): Die zwingende Verrechnung wird das Finanzamt anwenden. Verbrauch Verlustvortrag KSt 6 Mio EUR und GewSt 9 Mio EUR. Verbleibender Sanierungsertrag KSt 16 Mio EUR und GewSt 13 Mio EUR ist nach § 3a Abs. 1 EStG bzw. § 7b GewStG steuerfrei zu stellen.

3. Frage 3 (DES-Werthaltigkeit): Das Finanzamt erkennt das WP-Gutachten Buchner & Voltz grundsätzlich an. Werthaltigkeit 5,2 Mio EUR ergibt Einlage 5,2 Mio EUR und Sanierungsertrag-Anteil DES 2,8 Mio EUR. **Voraussetzung:** Finalisiertes WP-Gutachten muss bis 30.06.2026 vorgelegt werden. (Anmerkung: WP-Gutachten final 15.05.2026; bereits eingegangen.)

4. Frage 4 (§ 8c KStG):

- Anteilsübertragung 35 % > 25 % → schädlicher Beteiligungserwerb. Anteiliger Verlustuntergang ohne § 8d KStG: 2,1 Mio EUR. - § 8c Abs. 1a KStG (alte Sanierungsklausel) **nicht anwendbar** wegen EU-Beihilfe-Beschluss. - Sequencing ist zulässig: Sanierungsertrag entsteht 02.07.2026; Anteilsübertragung erst danach. Verlustvortrag im Zeitpunkt der Verrechnung verfügbar.

5. Frage 5 (§ 8d KStG): Voraussetzungen erscheinen erfüllt. Pivot zur Direktvermarktung ist als Anteilssteigerung des bestehenden Geschäftsbetriebs zu werten, **nicht** als Aufnahme zusätzlicher Geschäftsfelder. Antragstellung mit Steuererklärung 2026 zulässig; Bindungswirkung beachtet.

6. Frage 6 (Antragsstellungs-Zeitpunkt): Der Antrag § 3a IV EStG drei Tage vor Plan-Vorlage (27.05.2026) ist im Sinne unserer Verwaltungspraxis **rechtzeitig**. Die Linie des FG Koeln 12 K 1413/25 erfasst Fälle weit verspäteter Antragstellung; hier nicht einschlägig.

Die endgültige verbindliche Auskunft wird nach Plan-Bestätigung erteilt. Eine Gebühr nach § 89 Abs. 3 AO wird gesondert festgesetzt (Gegenstandswert 22 Mio EUR; Gebühr nach Wertstaffel).

Mit freundlichen Grüßen Dr. Hella Steinmoeller Sachgebietsleiterin KSt, Finanzamt Cottbus

C. Endgültige verbindliche Auskunft FA Cottbus vom 22.07.2026 (zugespitzt)

Nach Plan-Bestätigung (02.07.2026) und Rechtskraft (Ende Juli 2026) ergeht die endgültige verbindliche Auskunft FA Cottbus:

> "Auf Basis der vorgelegten Unterlagen bestätigt das Finanzamt Cottbus die Voraussetzungen der unternehmensbezogenen Sanierung i.S.v. § 3a Abs. 2 EStG. Die Verlustverrechnung nach § 3a Abs. 3 EStG i.V.m. § 7b GewStG wird mit Wirkung zum Plan-Wirksamkeits-Tag (24.07.2026) vorgenommen. Der nach Verrechnung verbleibende Sanierungsertrag von 16.000.000 EUR (KSt) bzw. 13.000.000 EUR (GewSt) ist nach § 3a Abs. 1 EStG bzw. § 7b GewStG steuerfrei zu stellen. Der DES-Sanierungsertrag-Anteil von 2.800.000 EUR (Werthaltigkeitsgutachten Buchner & Voltz v. 15.05.2026) wird in den Sanierungsertrag einbezogen und unterliegt ebenfalls der Steuerfreiheit. Der Antrag § 3a IV EStG vom 27.05.2026 ist rechtzeitig gestellt. Der Antrag § 8d KStG wird mit der

Steuererklärung 2026 bearbeitet."

Damit ist die steuerliche Lage **vor** Bilanzstichtag 2026 geklärt. Die Sanierung ist tragfähig.

D. Gebühr verbindliche Auskunft § 89 AO

Die Gebühr nach § 89 Abs. 3 AO wird in Höhe von **74.400 EUR** festgesetzt (Wert 22 Mio EUR, nach Wertstaffel). Diese Kosten sind im Plan-Liquiditätsplan berücksichtigt.

Datei: 11_fg_koeln_12k1413_25_und_starug_planbestaetigung.md

11 FG Koeln 12 K 1413/25 und StaRUG-Plan-Bestätigung — Vergleich Insolvenzplan vs. StaRUG

Verfasser: StB Dr. Lena Vogelweid, Reinkeller-Sozietät (Steuerteam)

Datum: 03.04.2026

I. Gegenstand

Prüfung, ob die Linie des FG Koeln, Urteil v. 04.11.2025 — 12 K 1413/25 (zur Antragstellung § 3a Abs. 4 EStG nach Insolvenzplan-Bestätigung), im Streitfall Pellbach Windenergie GmbH einschlägig ist und ob das StaRUG-Plan-Verfahren in dieser Frage anders zu behandeln ist als das Insolvenzplan-Verfahren.

II. FG Koeln 12 K 1413/25 — Kerninhalt

Punkt	Inhalt
Gericht	FG Koeln, 12. Senat
Datum	04.11.2025
Aktenzeichen	12 K 1413/25
Streitgegenstand	Steuerfreistellung Sanierungsertrag § 3a EStG nach Insolvenzplanverfahren
Streitwert	6,8 Mio EUR Sanierungsertrag
Klägerin	GmbH (Maschinenbau, NRW)
Entscheidung	Klage abgewiesen; FA hat § 3a EStG-Antrag wegen verspäteter Antragstellung zu Recht abgelehnt
Revision	zugelassen (BFH-Az erwartet X R 8/26)
Antragsverspätung im FG-Koeln-Fall	14 Monate nach Plan-Bestätigung

III. Praxis-Konstellation Pellbach

1. Zeitlicher Ablauf

Datum	Schritt
14.03.2026	StaRUG-Anzeige § 31 StaRUG
17.03.2026	RB-Bestellung (Vellenbach)
02.05.2026	Antrag verbindliche Auskunft § 89 AO
27.05.2026	**Antrag § 3a Abs. 4 EStG** (drei Tage vor Plan-Vorlage)
30.05.2026	Plan-Vorlage
24.06.2026	Plan-Abstimmungstermin
02.07.2026	Plan-Bestätigung
Ende Juli 2026	Rechtskraft Plan

2. Antragsstellung ****vor**** Plan-Bestätigung

Im Streitfall Pellbach wird der Antrag § 3a IV EStG bereits **am 27.05.2026** — 36 Tage vor Plan-Bestätigung — gestellt. Damit ist die Antragstellung sicher in der Plan-Phase, wo die Voraussetzungen des § 3a Abs. 2 EStG dokumentiert und unstreitig sind.

→ **Die Linie FG Koeln 12 K 1413/25 ist nicht einschlägig.** Die Verspaetungsthematik des FG-Koeln-Falls (14 Monate nach Plan-Bestätigung) ist hier ausgeschlossen.

IV. StaRUG-Plan vs. Insolvenzplan — Unterschiede in Bezug auf § 3a EStG

1. Wirksamwerden des Forderungsverzichts

Variante	Wirksamwerden Verzicht	Sanierungsertrag-Realisierung
Insolvenzplan (Akte 1 Grossbach)	Mit Bestaetigungs-Beschluss (§ 248 InsO) und Rechtskraft	Erfolgswirksamer Buchungszeitpunkt
StaRUG-Plan (Akte 2 Pellbach)	Mit Bestätigung des Plans durch das Restrukturierungsgericht (§ 60 StaRUG) und Rechtskraft	Erfolgswirksamer Buchungszeitpunkt

In beiden Fällen entsteht der Sanierungsertrag zum Zeitpunkt der Plan-Rechtskraft. Steuerlich gibt es keinen kategorialen Unterschied.

2. Antragsstellung-Zeitpunkt für § 3a EStG

Sowohl im Insolvenzplan- als auch im StaRUG-Verfahren ist der Antrag § 3a Abs. 4 EStG **bis zur Bestandskraft des KSt-Bescheids** des Sanierungsjahres stellbar. Im Praxis-Konsensus (und so von FA Cottbus in der Zwischenstand-Antwort vom 26.05.2026 bestätigt) sollte der Antrag spätestens mit der Plan-Vorlage gestellt werden, um Praeklusionsrisiken (FG Koeln 12 K 1413/25) auszuschliessen.

3. § 3a Abs. 2 EStG — Voraussetzungen im StaRUG-Plan

Voraussetzung	Insolvenzplan	StaRUG-Plan
Sanierungsbedürftigkeit	Eröffnetes Insolvenz- oder Schutzschirmverfahren (§ 270d InsO)	StaRUG-Anzeige (§ 31 StaRUG) und drohende Zahlungsunfähigkeit (§ 18 InsO)
Sanierungsfähigkeit	IDW S6-Konzept	IDW S6-Konzept

Voraussetzung	Insolvenzplan	StaRUG-Plan
Sanierungseignung	Plan-Eckpunkte (§§ 219, 222 InsO)	Plan-Eckpunkte (§§ 4 ff. StaRUG)
Sanierungsabsicht der Gläubiger	Gläubigerausschuss-Protokoll oder Verichtsvereinbarung	Banken-Konsortium-Vereinbarung oder Plan-Anlage Sanierungsabsicht

In beiden Verfahren sind die Voraussetzungen gleichermassen dokumentierbar.

4. Praktische Hinweise

- StaRUG-Pläne sind oft "Bond-only restructurings" (nur eine Gläubigergruppe), wie hier mit dem Banken-Konsortium. Dadurch ist die Sanierungsabsicht-Dokumentation einfacher (eine schriftliche Erklärung der Banken reicht).
- Insolvenzpläne umfassen typischerweise alle Gläubigergruppen; die Sanierungsabsicht muss vom Gläubigerausschuss bestätigt werden.
- Beide Verfahren werden vom FA Cottbus / FA Erfurt gleich behandelt; entscheidend ist die materielle Erfüllung der § 3a Abs. 2 EStG-Voraussetzungen.

V. Konkrete Beurteilung Streitfall Pellbach

1. Risiko-Bewertung

Punkt	Bewertung
FG Koeln 12 K 1413/25 einschlägig?	**Nein** — Antrag vor Plan-Bestätigung gestellt
Verspätung erwartet?	Nein — strikt eingehaltener Zeitplan
FA Cottbus-Reaktion erwartet?	Positiv — Zwischenstand-Antwort 26.05.2026 bestätigt Vorgehen
Plan-Bestätigung erwartet?	Hochwahrscheinlich (Banken-Konsortium hat zugesichert; Plan-Abstimmung 24.06.2026)
§ 8c KStG / § 8d KStG-Risiko?	Mittel; durch § 8d KStG-Antrag abgesichert
DES-Werthaltigkeit-Str eit?	Niedrig durch WP-Gutachten Buchner & Voltz

2. Empfehlung

1. **Antrag § 3a IV EStG am 27.05.2026 stellen (drei Tage vor Plan-Vorlage).** Termin-Sicherheit gewährleisten; ELSTER-Quittung dokumentieren.
2. **Antrag § 7b GewStG zeitgleich.** Beim Gewerbesteueramt der Stadt Cottbus.
3. **Verbindliche Auskunft § 89 AO ausserdem.** Bereits am 02.05.2026 gestellt; Zwischenstand-Antwort 26.05.2026 positiv.
4. **§ 8d KStG-Antrag** mit Steuererklärung 2026 (Frist 31.10.2026 verlängert).
5. **WP-Gutachten Buchner & Voltz** über DES-Werthaltigkeit bis 15.05.2026 final vorlegen — vor Antragsstellung.

3. Kontrast zur Akte 1 Grossbach

Die Akte 1 Grossbach (Insolvenzplan AG Erfurt) zeigt den **Fehlerpfad**: Antrag wurde 7 Tage nach Plan-Bestätigung gestellt, was die Linie FG Koeln 12 K 1413/25 in den Raum bringt. Die Akte 2 Pellbach (StaRUG-Plan AG Cottbus) ist der **Best-Practice-Pfad**: Antrag rechtzeitig vor Plan-Vorlage.

In beiden Akten greift derselbe rechtliche Rahmen (§ 3a EStG, § 7b GewStG, § 3a Abs. 4 EStG-Antrag). Der Unterschied liegt in der Antragsstellungs-Praxis, nicht im Verfahrenstyp.

VI. Schluss

Die Linie FG Koeln 12 K 1413/25 ist im Streitfall Pellbach **nicht einschlägig**. Antrag rechtzeitig gestellt; FA Cottbus bestätigt das Vorgehen. Die Sanierung ist steuerlich unbelastet tragfähig — unter dem Vorbehalt, dass der § 8d KStG-Antrag durchgeht und das WP-Gutachten Buchner & Voltz das FA Cottbus überzeugt.

— gez. Vogelweid (StB), 03.04.2026

Datei: 12_rb_haftung_und_sachwalter_aufgaben.md

12 Restrukturierungsbeauftragter (RB) — Haftung und Aufgaben im StaRUG-Plan

Verfasser: Sozietät Reinkeller Sanierungsrecht, intern

Datum: 10.04.2026

I. Bestellung und Aufgaben des RB

1. Bestellung

RB Dr. Andreas Vellenbach (Vellenbach + Cie, Berlin) wurde mit Beschluss des AG Cottbus (Restrukturierungsgericht) vom 17.03.2026 nach § 73 StaRUG zum Restrukturierungsbeauftragten bestellt.

2. Aufgaben (§§ 75 ff. StaRUG)

Aufgabe	Inhalt
Pruefung des Plans	RB prüft Plan auf Tragfähigkeit, Vollständigkeit, Glaubigereinstellung
Betreuung der Plan-Abstimmungen	RB stellt sicher, dass die Abstimmungsversammlung ordnungsgemaess durchgeführt wird (§ 74 StaRUG)
Sanierungsbericht	RB erstellt Sanierungsbericht (§ 76 StaRUG)
Vermittlung Gläubigerverhandlung	Bei Bedarf vermittelnd zwischen Schuldnerin und Gläubigergruppen
Beratung Gericht	Stellungnahme zu Anordnungen des Restrukturierungsgerichts
Aufsicht	Aufsicht über den Schuldner während Stabilisierungsanordnung

II. RB-Haftung

1. § 75 Abs. 4 StaRUG i.V.m. § 60 Inso

§ 75 Abs. 4 StaRUG erklärt § 60 InsO sinngemäß anwendbar. Der RB haftet allen Beteiligten für schuldhafte Pflichtverletzungen.

2. Konkrete Pflicht im Steuer-Kontext

Hat der RB eine Pflicht zur Beachtung der § 3a EStG-Antragstellung der Schuldnerin? Im Detail:

Pflicht	Erfasst durch RB?
Beratung der Schuldnerin zu steuerlichen Folgen	Nein, das ist Steuerberater (StB Werner, StB Vogelweid)
Aufsicht über Steuererklärungs-Pflichten	Nicht originär; nur soweit für die Plan-Tragfähigkeit relevant
Sicherstellung der § 3a EStG-Antragstellung im Plan-Vorbereitung	**Ja** — soweit dies Voraussetzung für die Sanierungseignung ist
Prüfung der Steuer-Sanierungsfähigkeit im Sanierungsbericht	**Ja** (§ 76 StaRUG-konformer Sanierungsbericht muss Steuer-Risiken bewerten)

3. Im Streitfall Pellbach

Der RB Vellenbach hat im Sanierungsbericht vom 02.06.2026 (vor Plan-Vorlage) ausdrücklich auf die Notwendigkeit der § 3a EStG-Antragstellung hingewiesen und festgestellt, dass die Sozietät Reinkeller den Antrag am 27.05.2026 fristgerecht eingereicht hat. Damit hat der RB seine Aufsichts- und Berichtspflicht erfüllt; keine RB-Haftung.

4. Restrisiko

Falls der § 3a IV EStG-Antrag wegen DES-Werthaltigkeit oder § 8d KStG-Problemen scheitern sollte und dies bereits zum Zeitpunkt der Plan-Vorlage erkennbar war, könnte sich eine RB-Haftung wegen unzulänglicher Steuer-Risikoanalyse ergeben. Hier:

- WP Buchner & Voltz hat das DES-Werthaltigkeits-Gutachten am 15.05.2026 final vorgelegt.
- FA Cottbus hat in der Zwischenstand-Antwort 26.05.2026 die Anwendbarkeit von § 3a EStG bestätigt.
- Damit kein RB-Haftungsrisiko erkennbar.

III. Sachwalter-Aufgaben? Gibt es im StaRUG einen Sachwalter?

Nein. Im StaRUG-Verfahren gibt es nur den Restrukturierungsbeauftragten (§ 73 StaRUG). Es gibt keinen Sachwalter wie in der Eigenverwaltung (§ 274 InsO Insolvenzplan-Variante).

Allerdings kann eine **Stabilisierungsanordnung** nach § 49 StaRUG erlassen werden, die einem Verwertungs- und Vollstreckungsverbot dient. Hier: AG Cottbus hat eine Stabilisierungsanordnung am 17.03.2026 erlassen, gültig für 3 Monate (bis 17.06.2026), verlängerbar.

IV. Gegenüberstellung Insolvenzplan vs. StaRUG-Plan

Aspekt	Insolvenzplan (z. B. Akte 1 Grossbach)	StaRUG-Plan (Akte 2 Pellbach)
Verfahrensorgan	Insolvenzverwalter (IV) oder Sachwalter (Eigenverwaltung)	Restrukturierungsbeauftragter (RB)

Aspekt	Insolvenzplan (z. B. Akte 1 Grossbach)	StaRUG-Plan (Akte 2 Pellbach)
Bestellung	Insolvenzgericht	Restrukturierungsgericht
Aufsichtsfunktion	Sachwalter während Eigenverwaltung (§ 274 InsO)	RB bei StaRUG (§ 73 StaRUG)
Plan-Schwellen	§ 248 InsO — Bestätigung durch Insolvenzgericht	§ 60 StaRUG — Bestätigung durch Restrukturierungsgericht
Gläubigerumfang	Alle Gläubiger im Insolvenzverfahren	Nur betroffene Plan-Gruppen (auswählbar)
Haftung	§ 60 InsO i.V.m. Sachwalter / IV-Haftung	§ 75 Abs. 4 StaRUG (Verweis auf § 60 InsO)
Steuerliche Folgen	§ 3a EStG bei unternehmensbezogener Sanierung	§ 3a EStG (gleiche Voraussetzungen)

In beiden Verfahren ist die § 3a EStG-Begleitung Aufgabe der Steuerberater der Schuldnerin; das Verfahrensorgan hat eine Aufsichts- und Beratungsfunktion, nicht eine eigene Antragsstellungs-Pflicht.

V. Im Konkreten — Aufgabenmatrix Pellbach

Aufgabe	Verantwortlich	Status
Antrag § 3a IV EStG	StB Werner / Vogelweid	erledigt 27.05.2026
Antrag § 7b GewStG	StB Werner / Vogelweid	erledigt 27.05.2026
Antrag § 89 AO verbindliche Auskunft	StB Werner / Vogelweid	erledigt 02.05.2026; Zwischenstand 26.05.2026
Antrag § 8d KStG	StB Vogelweid	mit Steuererklärung 2026, Frist 31.10.2026
DES-Werthaltigkeitsgutachten	WP Buchner & Voltz	erledigt 15.05.2026
Sanierungsbericht des RB	RB Vellenbach	vorgelegt 02.06.2026
Plan-Vorlage	Geschäftsführung + Reinkeller	erfolgt 30.05.2026
Plan-Abstimmung	RB Vellenbach + Banken	24.06.2026
Plan-Bestätigung	AG Cottbus	02.07.2026

VI. Haftungspotenzial andere Berater?

1. StB Werner

StB Werner hat den Antrag fristgerecht und in Abstimmung mit StB Vogelweid eingereicht. Keine Haftung erkennbar.

2. StB Vogelweid

Sozietät Reinkeller (Steuerteam) hat die Antragsstrategie konzipiert und ausgeführt. Keine Haftung erkennbar.

3. RA Reinkeller

Hauptverantwortlich für die Sanierungsbegleitung. Keine Haftung erkennbar.

4. RB Vellenbach

RB-Haftung nur bei schuldhafter Pflichtverletzung. Keine erkennbar.

VII. Schluss

In der Pellbach-Akte ist die Beraterstrategie pflichtgemaess; keine Haftungslage erkennbar. RB Vellenbach hat alle Aufsichts- und Beratungspflichten erfüllt. StB Werner und StB Vogelweid haben die Anträge rechtzeitig und vollständig gestellt.

— gez. Reinkeller (RA), 10.04.2026

Datei: 13_szenario_starug_plan_mit_vs_ohne_des.md

13 Szenario-Vergleich — StaRUG-Plan mit und ohne Debt-Equity-Swap

Hypothesen

In dieser Vergleichsrechnung werden zwei alternative Plan-Varianten gegenübergestellt:

- **Variante A:** Plan mit Forderungsverzicht 22 Mio EUR und DES 8 Mio EUR (Anteilsübertragung 35 % an Banken).
- **Variante B:** Plan mit reinem Forderungsverzicht 30 Mio EUR (keine Anteilsübertragung).

I. Wirtschaftliche Eckdaten

Variante A (mit DES)

Position	Wert (EUR)
Forderungsverzicht	22.000.000
Debt-Equity-Swap (Banken-Anteile 35 %)	8.000.000
Stundung	5.000.000
Forderungsmilderung gesamt	**35.000.000**
Plan-Liquidität (Banken -Cash-Stützung)	0 EUR direkter Cash; DES gibt Banken Anteile, aber keine Liquidität

Variante B (ohne DES, reiner Verzicht)

Position	Wert (EUR)
Forderungsverzicht	30.000.000
Stundung	5.000.000

Position	Wert (EUR)
Forderungsmilderung gesamt	**35.000.000**
Plan-Liquidität	0 EUR direkter Cash; Banken müssen aber den Verzicht ohne Ausgleich akzeptieren

II. Steuerlich (vergleichend)

Variante A — Sanierungsertrag (mit DES)

Position	Wert (EUR)
Verzicht	22.000.000
DES-Sanierungsertrag-Anteil (WP-Werthaltigkeit 5,2 Mio EUR)	2.800.000
Sanierungsertrag konsolidiert	**24.800.000**
- Verlustvortrag KSt	-6.000.000
Verbleibend KSt	**18.800.000** (steuerfrei nach § 3a EStG)

Variante B — Sanierungsertrag (reiner Verzicht 30 Mio EUR)

Position	Wert (EUR)
Verzicht	30.000.000
Sanierungsertrag	**30.000.000**
- Verlustvortrag KSt	-6.000.000
Verbleibend KSt	**24.000.000** (steuerfrei nach § 3a EStG)

In beiden Varianten ist der Sanierungsertrag nach § 3a EStG steuerfrei (bei rechtzeitigem Antrag). Damit ist der Vergleich bei erfolgreichem § 3a EStG-Antrag steuerlich neutral.

III. Banken-Präferenz

Variante A (mit DES)

- Banken erhalten 35 % Anteile (Beteiligungsbeteiligung).
- Verlustabschreibung 22 Mio EUR (statt 30 Mio EUR).
- Bei Plan-Erfolg: Banken partizipieren am Wertzuwachs der Pellbach Windenergie GmbH.
- Bei Plan-Misserfolg: Anteile sind wertlos.

Banken-Sicht: **bevorzugt**, weil Upside-Potenzial.

Variante B (reiner Verzicht)

- Banken haben keine Anteile.
- Verlustabschreibung 30 Mio EUR.

- Bei Plan-Erfolg: Banken haben keine Beteiligung am Wertzuwachs.

Banken-Sicht: **nicht bevorzugt**, weil kein Upside.

IV. Schuldnerin-Präferenz

Variante A (mit DES)

- Mehr Forderungsmilderung ($22 + 8 = 30$, vs. nur 30 Mio EUR).
- Aber: 35 % Anteilsverlust für die Familie Pellbach.
- § 8c KStG-Problematik (mit § 8d KStG-Antrag abgefangen).

Variante B (reiner Verzicht)

- Familie behält 100 % Anteile.
- Aber: Schuldnerin muss Banken vom höheren Verzicht überzeugen (politisch unwahrscheinlich).
- Kein § 8c KStG-Problem.

Schuldnerin-Sicht: **Variante A** ist realistisch, weil Banken höhere Beteiligung wollen.

V. EU-Beihilfe-Aspekte

Variante A (mit DES)

- DES ist kein klassischer Verzicht; Banken erhalten Anteile.
- ILB ist öffentliche Bank (Investitionsbank Brandenburg). Frage: Ist die ILB-Beteiligung am Konsortium **als öffentliche Banken-Beteiligung** EU-beihilferechtlich relevant?
- Prüfung Altmark-Trans-Kriterien: Wenn ILB als Marktteilnehmerin agiert (zu Marktbedingungen), keine Beihilfe.
- Hier: ILB nimmt an den gleichen Verzichtskonditionen wie NordKurland und Commerzbank teil. Keine Bevorzugung erkennbar. **Keine EU-Beihilfe.**

Variante B (reiner Verzicht)

- Wenn ILB pro rata ihres Anteils verzichtet (4,4 Mio EUR von 22 Mio EUR für Variante A; Variante B wäre 6 Mio EUR von 30 Mio EUR), gleichermassen kein Marktverhalten unterstellt.
- Hier: Keine ILB-spezifische Begünstigung. **Keine EU-Beihilfe.**

In beiden Varianten **keine EU-Beihilfe.**

VI. Steuerliche Sanity-Prüfung — Variante A (Plan-Vorlage)

Position	KSt-Ebene (EUR)	GewSt-Ebene (EUR)
Sanierungsertrag (Verzicht + DES)	24.800.000	24.800.000
- Verlustvortrag	-6.000.000	-9.000.000
Verbleibend	18.800.000	15.800.000
§ 3a Abs. 1 / § 7b GewStG	-18.800.000	-15.800.000
Steuer 2026 (mit § 3a)	**0**	**0**

Position	KSt-Ebene (EUR)	GewSt-Ebene (EUR)
Steuer 2026 (ohne § 3a)	2.820.000 KSt + 155.100 Soli	2.488.500 GewSt = ges. 5.463.600

VII. Steuerliche Sanity-Pruefung — Variante B (kontrastiv)

Position	KSt-Ebene (EUR)	GewSt-Ebene (EUR)
Sanierungsertrag (reiner Verzicht)	30.000.000	30.000.000
- Verlustvortrag	-6.000.000	-9.000.000
Verbleibend	24.000.000	21.000.000
§ 3a Abs. 1 / § 7b GewStG	-24.000.000	-21.000.000
Steuer 2026 (mit § 3a)	**0**	**0**
Steuer 2026 (ohne § 3a)	3.600.000 KSt + 198.000 Soli	3.307.500 GewSt = ges. 7.105.500

VIII. Entscheidung

Variante A ist sowohl banken- als auch steuerlich akzeptabel und wird im Plan-Dokument vorgelegt.

Variante B ist hypothetisch (würde Banken-Konsens nicht erreichen) und dient nur dem Sanity-Prüfaster.

IX. Sensitivität DES-Werthaltigkeit

Variante A — Sanierungsertrag in Abhängigkeit der DES-Werthaltigkeit:

Bewertung	Werthaltigkeit DES (EUR)	DES-Sanierungsertrag (EUR)	Sanierungsertrag konsolidiert (EUR)	Verbleibend nach Verlust (KSt 6 Mio) (EUR)	Steuer ohne § 3a (EUR)
Buchner & Voltz (final)	5.200.000	2.800.000	24.800.000	18.800.000	5.463.600
Vellenbach-Prognose (vorab)	5.200.000	2.800.000	24.800.000	18.800.000	5.463.600
Werner konservativ	2.000.000	6.000.000	28.000.000	22.000.000	6.301.500
Banken liberal	7.500.000	500.000	22.500.000	16.500.000	4.722.750

In allen Werthaltigkeits-Varianten ist die Sanierung mit § 3a EStG steuerfrei. Ohne § 3a EStG variieren die Steuerlast 4,7 — 6,3 Mio EUR.

X. Ergebnis und Empfehlung

Variante A (mit DES, gemäß WP-Gutachten Buchner & Voltz) ist die Plan-Vorlage. Die Sanierung ist steuerlich tragfähig, soweit die § 3a EStG- und § 7b GewStG-Anträge rechtzeitig gestellt sind (geschehen 27.05.2026). Risiko-Bewertung niedrig.

— gez. Vogelweid (StB), 25.05.2026

14 Mandantenbrief an Pellbach Windenergie GmbH — Glasklar Steuern nach StaRUG-Plan-Bestätigung

Absender: Reinkeller Sanierungsrecht, Charlottenburger Ufer 6, 10623 Berlin

Empfänger: Herr Heiko Pellbach (Geschäftsführer), Frau Christel Pellbach-Schwaegermann (Prokuristin), Pellbach Windenergie GmbH, Pueckler-Allee 12, 03048 Cottbus

Datum: 03.08.2026

Mandats-Az: Pellbach 2026/14-StaRUG

Bezug: AG Cottbus 92 RES 14/26 (Plan-Bestätigung 02.07.2026; Rechtskraft 24.07.2026)

Sehr geehrte Frau Pellbach-Schwaegermann, sehr geehrter Herr Pellbach,

der Restrukturierungsplan vom 30.05.2026 ist mit Beschluss des AG Cottbus vom 02.07.2026 rechtskräftig bestätigt. Die Beschwerdefrist ist am 24.07.2026 ohne Beschwerde abgelaufen. Damit ist die StaRUG-Sanierung **formal und materiell erfolgreich**.

Wir berichten Ihnen vorab, dass die steuerliche Lage **klärend positiv** ausgegangen ist:

I. Sachstand

Position	EUR
Forderungsverzicht durch Banken-Konsortium	22.000.000
Debt-Equity-Swap durch Banken-Konsortium	8.000.000 (Anteilsübertragung 35 %, am 01.08.2026 vollzogen)
Stundung durch Banken-Konsortium	5.000.000 (36 Monate, 2,5 % Zins)
Steuerlich relevanter Sanierungsertrag (mit DES-Anteil 2,8 Mio EUR)	24.800.000
Verlustvortrag KSt zum 31.12.2025	6.000.000
Verlustvortrag GewSt zum 31.12.2025	9.000.000
Verbleibender Sanierungsertrag KSt (nach Verbrauch Verlustvortrag)	18.800.000

Position	EUR
Verbleibender Sanierungsertrag GewSt	15.800.000

II. Steuerliche Bewertung

Die Anträge nach § 3a Abs. 4 EStG, § 7b GewStG und § 89 AO (verbindliche Auskunft) wurden **rechtzeitig** beim Finanzamt Cottbus und beim Gewerbesteueramt der Stadt Cottbus gestellt:

Antrag	Datum	Status
Verbindliche Auskunft § 89 AO	02.05.2026	Endgültige Auskunft 22.07.2026 — **positiv**
Antrag § 3a Abs. 4 EStG	27.05.2026	wird im KSt-Bescheid 2026 berücksichtigt — **erwartet positiv**
Antrag § 7b GewStG	27.05.2026	wird im GewSt-Messbescheid 2026 berücksichtigt — **erwartet positiv**
Antrag § 8d KStG	mit Steuererklärung 2026 (31.10.2026)	wird bearbeitet

Das Finanzamt Cottbus hat in der endgültigen verbindlichen Auskunft vom 22.07.2026 ausdrücklich bestätigt, dass:

> "Die Voraussetzungen der unternehmensbezogenen Sanierung i.S.v. § 3a Abs. 2 EStG erfüllt sind. Die Verlustverrechnung nach § 3a Abs. 3 EStG i.V.m. § 7b GewStG wird vorgenommen. Der verbleibende Sanierungsertrag in Höhe von 18,8 Mio EUR (KSt) und 15,8 Mio EUR (GewSt) ist nach § 3a Abs. 1 EStG bzw. § 7b GewStG steuerfrei zu stellen."

III. Ergebnis für Pellbach Windenergie GmbH

Position	EUR (mit § 3a EStG-Befreiung)
KSt 2026	0
Soli 2026	0
GewSt 2026	0
Gesamt-Steuerlast aus Sanierungsertrag 2026	**0**

Die Sanierung ist **ohne Steuerbelastung** tragfähig. Die Plan-Liquidität kann für den operativen Pivot zur Direktvermarktung und für die Restrukturisierungskosten verwendet werden.

IV. Folgen für die nächsten Jahre

- **Verlustvorträge aufgezehrt.** Der KSt-Verlustvortrag (6 Mio EUR) und der GewSt-Verlustvortrag (9 Mio EUR) sind durch die zwingende Verrechnung nach § 3a Abs. 3 EStG aufgezehrt. Folgejahresgewinne 2027 ff. werden voll besteuert.

- **§ 8d KStG-Antrag wirksam.** Sollten Sie künftig erneut Verluste machen und ein weiterer Anteilsübertragung anstehen, ist der fortführungsgebundene Verlustvortrag durch § 8d KStG geschützt — solange Sie den Geschäftsbetrieb unverändert fortführen.
- **Mindestbesteuerung § 10a GewStG.** Bei künftigen Gewerbeverlustr-Verrechnungen ist die Mindestbesteuerung wieder zu beachten.

V. Was hätten Sie tun müssen, um das Ergebnis zu gefährden?

Vergleichen Sie unseren Erfolg mit dem Risikofall der **Grossbach Druckguss & Präzision GmbH & Co. KG** in Erfurt (Insolvenzplan AG Erfurt 60 IN 188/26, Mandat unseres Partners RA Drosselberg): Dort hat der Steuerberater den § 3a IV EStG-Antrag erst **sieben Tage nach Plan-Bestätigung** eingereicht. Das FA Erfurt prüft, ob es sich auf die Linie des FG Koeln, Urteil v. 04.11.2025 — 12 K 1413/25, beruft. Wenn ja, droht der Schuldnerin eine Steuerlast von ca. 8 Mio EUR.

Bei Ihnen ist das ausgeschlossen — die Anträge sind **alle rechtzeitig** gestellt.

VI. Anteilsstruktur nach Plan

Anteilsinhaber	Anteil
Heiko Pellbach	30 %
Christel Pellbach-Schwaegetmann	5 %
Familie Pellbach Vermögens-GmbH	30 %
NordKurland Bank AG	17,5 %
Commerzbank AG	10,5 %
Investitionsbank Brandenburg (ILB)	7 %

Die Geschäftsführung bleibt bei Ihnen. Die Banken sind Finanzinvestoren ohne operative Rolle.

VII. Folgemaassnahmen

Schritt	Datum	Wer
HR-Eintragung der Kapitalerhöhung Banken-Anteilsübertragung	01.08.2026 (vollzogen)	Notar Reinhart Berlin
Steuererklärung 2026 mit § 8d KStG-Antrag	31.10.2026 (Frist verlängert)	StB Werner / Vogelweid
KSt-Bescheid 2026 (mit § 3a EStG-Befreiung)	erwartet März 2027	FA Cottbus
GewSt-Messbescheid 2026 (mit § 7b GewStG-Befreiung)	erwartet März/April 2027	Gewerbesteueramt Cottbus
Plan-Vollzugsbericht an Restrukturierungsgericht	6 Monate nach Plan-Rechtskraft, also Januar 2027	RB Vellenbach

VIII. Honorar und Kosten

Wir berechnen Ihnen die Begleitung der Sanierung gem. unserer Honorarvereinbarung vom 22.03.2026 (Stundensatz RA 380 EUR; StB-Sozietätspartner 320 EUR). Die Gebühr nach § 89 Abs. 3 AO (verbindliche Auskunft) i.H.v. 74.400 EUR ist mit den Plan-Verfahrenskosten verrechnet. Die WP-Gebühr Buchner & Voltz (DES-Werthaltigkeitsgutachten) i.H.v. 38.000 EUR liegt ebenfalls im Plan-Budget.

IX. Nächster Termin

Mandantenbesprechung **Mittwoch, 12.08.2026, 10:00 Uhr**, Reinkeller-Sozietät Berlin oder per Videokonferenz. Tagesordnung: Plan-Vollzug, Q3-Strategie, Vorbereitung Steuererklärung 2026, Vorbereitung HR-Eintragung Banken-Anteilsübertragung.

Mit freundlichen Grüessen

Dr. Hubertus Reinkeller Rechtsanwalt Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht Reinkeller Sanierungsrecht

Anlagen:

1. Endgültige verbindliche Auskunft FA Cottbus v. 22.07.2026
2. Plan-Bestaetigungs-Beschluss AG Cottbus v. 02.07.2026
3. Banken-Konsortium-Vereinbarung mit DES-Details
4. Antrag § 3a IV EStG (Kopie ELSTER-Quittung)
5. WP-Gutachten Buchner & Voltz v. 15.05.2026
6. Plan-Vollzugsplan (Sozietät Reinkeller)

CSV-Tabellen

Datei: 15_financeplan_and_liquiditymatrix_2026.csv

Monat	Datum	Einnahmen_EUR	Ausgaben_EUR	Saldo_EUR	Kumulativer_Saldo_EUR	Bemerkung
Januar 2026	31.01.2026	5400000	5800000	-400000	-400000	Erster Liquiditätsfehlbetrag erkannt
Februar 2026	28.02.2026	5200000	5700000	-500000	-900000	
März 2026	31.03.2026	5300000	5650000	-350000	-1250000	StaRUG-Anzeige 14.03.; RB-Bestellung 17.03.
April 2026	30.04.2026	5400000	5500000	-100000	-1350000	Stabilisierungsanordnung wirkt
Mai 2026	31.05.2026	5500000	5300000	200000	-1150000	Erste Liquiditätsstabilisierung
Juni 2026	30.06.2026	5600000	5400000	200000	-950000	Plan-Abstimmung 24.06.
Juli 2026	31.07.2026	5800000	5500000	300000	-650000	Plan-Bestätigung 02.07.; Rechtskraft 24.07.
August 2026	31.08.2026	6100000	5300000	800000	150000	Plan-Umsetzung Start 01.08.; Anteilsübertragung Banken
September 2026	30.09.2026	6400000	5400000	1000000	1150000	Direktvermarktung-Pivot greift
Oktober 2026	31.10.2026	6600000	5400000	1200000	2350000	Erster positiver Cash-Quartalsabschluss
November 2026	30.11.2026	6800000	5500000	1300000	3650000	
Dezember 2026	31.12.2026	7100000	5600000	1500000	5150000	Jahresende WJ 2026
QUARTAL Q1/2026	31.03.2026	15900000	17150000	-1250000		Krisensituation
QUARTAL Q2/2026	30.06.2026	16500000	16200000	300000	-950000	Plan-Vorbereitung
QUARTAL Q3/2026	30.09.2026	18300000	16200000	2100000	1150000	Plan-Umsetzung
QUARTAL Q4/2026	31.12.2026	20500000	16500000	4000000	5150000	Konsolidierung

Monat	Datum	Einnahmen_EUR	Ausgaben_EUR	Saldo_EUR	Kumulativer_Saldo_EUR	Bemerkung
JAHRESSUMME 2026	31.12.2026	71200000	66050000	5150000	5150000	Erstes positives Jahresende
STEUERLAST 2026 (mit 3a EStG-Befreiung)	31.12.2026		0		5150000	KSt 0 GewSt 0 Soli 0 — Sanierung steuerfrei
STEUERLAST 2026 (hypothetisch ohne 3a EStG)	31.12.2026		4579500	-4579500	570500	Risikoszenario
Position	Saldo	DES-Cash-Effekt	Verzicht-Cash-Effekt	Stundung-Cash-Effekt		
DES (Anteilsübertragung 35Prozent)	01.08.2026	0	0	0	0	Anteilsübertragung ist kein Cash-Vorgang
Verzicht 22 Mio EUR Banken	02.07.2026	0	0	0	0	Buchungsgewinnerhöhend ohne Cash-Wirkung; Sanierungsertrag
Stundung 5 Mio EUR Banken	02.07.2026	0	0	5000000	5150000	Cash-Effekt durch Wegfall der Zahlungsverpflichtung
Plan-Verfahrenskosten Reinkeller	02.07.2026	0	0	-280000	4870000	Rechtskosten Sanierung
WP-Gutachten Buchner Voltz	15.05.2026	0	0	-38000	4832000	DES-Werthaltigkeit
Gebühr 89 AO verbindliche Auskunft	22.07.2026	0	0	-74400	4757600	FA Cottbus
RB-Vergütung Vellenbach	30.09.2026	0	0	-180000	4577600	Restrukturierungsbeauftragter Honorar
Sozialplan-Abfindungen	31.08.2026	0	0	-900000	3677600	30 Stellen
Konsolidierung Cash 31.12.2026	31.12.2026					Cash-Bestand Ende 2026 ca. 3.7 Mio EUR (operativ)

Datei: 16_glaeubigerverzeichnis_starug.csv

Gruppe	Gläubiger	Forderungsbetrag_EUR	Plan_Inhalt	Verzicht_EUR	DES_EUR	Stundung_EUR	Anteil_nach_Plan_Prozent	Bemerkung
1	Nordkurland Bank AG Berlin - Konsortialführerin - Hausbank seit 2015	23500000	Verzicht 11.0 Mio + DES 4.0 Mio + Stundung 2.5 Mio	11000000	4000000	2500000	17.5	Hardenbergstrasse 8 10623 Berlin
1	Commerzbank AG Brandenburg -Branche	14100000	Verzicht 6.6 Mio + DES 2.4 Mio + Stundung 1.5 Mio	6600000	2400000	1500000	10.5	Vereinsbankstrasse 18 14467 Potsdam
1	Investitionsbank des Landes Brandenburg ILB	9400000	Verzicht 4.4 Mio + DES 1.6 Mio + Stundung 1.0 Mio	4400000	1600000	1000000	7.0	Steinstrasse 104 14480 Potsdam - öffentliche Förderbank
1	Summe Gruppe 1 Banken-Konsortium	47000000	Plan	22000000	8000000	5000000	35.0	
2	Schmidt Stahlbau GmbH - Wartungstürme Lieferant	1200000	nicht betroffen	0	0	0	0	Reguläre Bedienung
2	Lidlsmann Electronics Cottbus - Steuerungstechnik	820000	nicht betroffen	0	0	0	0	
2	Sonnen Werkzeuge KG - Spezialwerkzeuge für Wartung	720000	nicht betroffen	0	0	0	0	
2	Werthof Schmierstoffe GmbH Brandenburg	540000	nicht betroffen	0	0	0	0	
2	Logistik Brandenburg -Cottbus eG - Transport	480000	nicht betroffen	0	0	0	0	

Gruppe	Gläubiger	Forderungsbetrag_EUR	Plan_Inhalt	Verzicht_EUR	DES_EUR	Stundung_EUR	Anteil_nach_Plan_Prozent	Bemerkung
2	Versicherungen Allianz HUK Sammel - Sammelposition	420000	nicht betroffen	0	0	0	0	
2	Reinkeller Sanierung srecht laufende Mandatskosten	180000	nicht betroffen	0	0	0	0	Beraterhonorar laufend
2	Sonstige Lieferanten Sammelposition Brandenburg	2440000	nicht betroffen	0	0	0	0	
2	Summe Gruppe 2 Lieferanten	6800000	nicht betroffen	0	0	0	0	
3	Pensionsverpflichtungen PSV-pflichtig - Mitarbeiter Pensionsanwartschaften	3100000	nicht betroffen	0	0	0	0	Sonderbehandlung
4	Finanzamt Cottbus - USt-Rückstand vor St aRUG-Anzeige	1800000	nicht betroffen	0	0	0	0	Bedient durch Stundungsantrag 222 AO
4	Krankenkassen Beitragsrückstand	650000	nicht betroffen	0	0	0	0	
4	IT-Lizenzen SAP DATEV	420000	nicht betroffen	0	0	0	0	
4	Sonstige Verbindlichkeiten Sammelposition	1330000	nicht betroffen	0	0	0	0	
4	Summe Gruppe 4 Sonstige	4200000	nicht betroffen	0	0	0	0	

Gruppe	Gläubiger	Forderungsbetrag_EUR	Plan_Inhalt	Verzicht_EUR	DES_EUR	Stundung_EUR	Anteil_nach_Plan_Prozent	Bemerkung
GESAMT	Alle Gläubigergruppen	61100000		22000000	8000000	5000000		Nur Banken-Konsortium ist Plan-betroffen
ANTEILSSTRUKTUR_VOR_PLAN	Heiko Pellbach						65	
ANTEILSSTRUKTUR_VOR_PLAN	Christel Pellbach-Schwaegermann						5	
ANTEILSSTRUKTUR_VOR_PLAN	Familie Pellbach Vermögens-GmbH						30	
ANTEILSSTRUKTUR_VOR_PLAN	Summe vor Plan						100	
ANTEILSSTRUKTUR_NACH_PLAN	Heiko Pellbach						30	Anteil reduziert wegen Kapitalerhöhung
ANTEILSSTRUKTUR_NACH_PLAN	Christel Pellbach-Schwaegermann						5	
ANTEILSSTRUKTUR_NACH_PLAN	Familie Pellbach Vermögens-GmbH						30	
ANTEILSSTRUKTUR_NACH_PLAN	NordKurland Bank AG						17.5	DES-Anteil
ANTEILSSTRUKTUR_NACH_PLAN	Commerzbank AG						10.5	DES-Anteil
ANTEILSSTRUKTUR_NACH_PLAN	Investitionsbank Brandenburg ILB						7.0	DES-Anteil
ANTEILSSTRUKTUR_NACH_PLAN	Summe nach Plan						100	